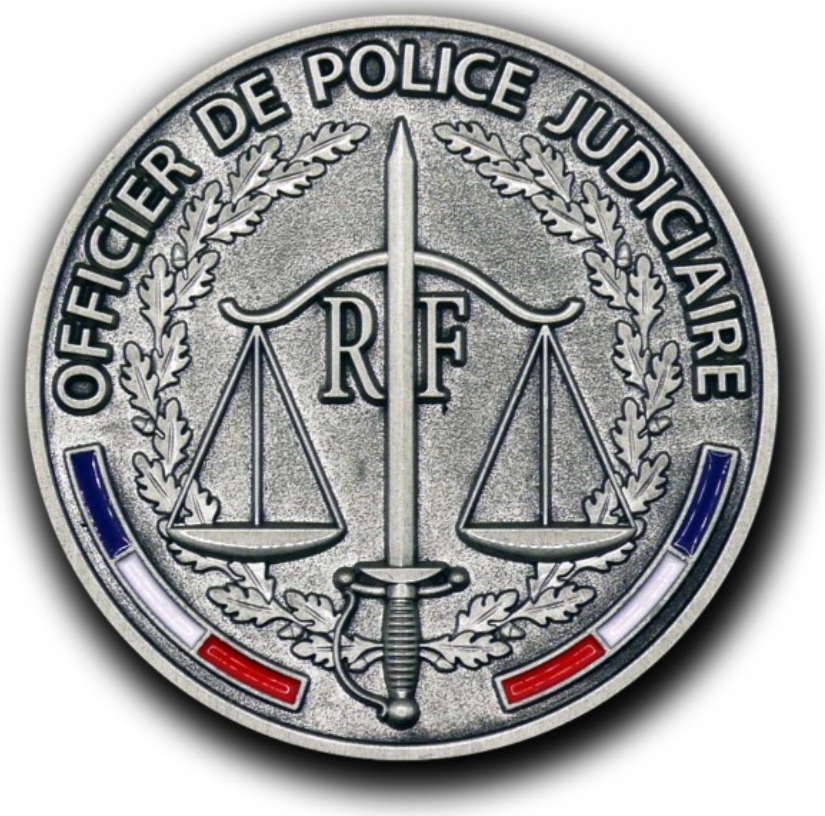
POLICE NATIONALE

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE



Mise à jour : Session Automne 2022

Table des matières

Le procès-pénal	5
L'enquête de police	5
L'action publique, l'action civile	6
Les poursuites	7
L'exécution des décisions de justices	10
Les causes d'extinction de l'action publique	11
Les principes généraux de la loi pénale	12
La classification des infractions	12
La tentative	14
L'application de la loi pénale dans le temps	14
L'application de la loi pénale dans l'espace	15
La responsabilité pénale	15
L'auteur, le coauteur	15
La complicité	16
L'irresponsabilité pénale	17
L'usage des armes par les forces de l'ordre	18
La responsabilité des personnes morales	18
Le concours d'infractions	18
La sanction pénale	19
La récidive légale	19
La réitération d'infractions	20
La nullité des actes	21
L'organisation judiciaire	21
Les juridictions pénales	22
Le procureur de la république	25
Le juge des libertés et de la détention	25
Juridiction d'application des peines	26
La chambre de l'instruction	26
L'enquête de flagrant délit	26
L'interpellation	27
La garde à vue	28
La prolongation de garde à vue	31
La reprise de garde à vue	31

La fin de garde à vue 31
Retenue & garde à vue des mineurs 32
Constatations - Enquête de voisinage 33
Les victimes 34
Les mesures de protections des mineurs victimes 34
L'ordonnance de protection 35
Le témoin 35
Les auditions des personnes mises en causes 36
Audition sous enregistrement audiovisuel 37
L'audition libre 37
Les perquisitions et fouilles (droit commun) 38
La découverte incidente 40
Les saisies-scellés 41
Les réquisitions 42
L'extension de compétence 43
L'enquête préliminaire 45
L'instruction préparatoire (information judiciaire) 47
L'instruction préparatoire pour mineurs 51
La commission rogatoire 52
Le contrôle judiciaire 53
L'assignation à résidence avec surveillance électronique 53
La détention provisoire 54
Les mandats 55
L'entraide judiciaire internationale 57
La criminalité et délinquance organisée (CDO) 58
La garde à vue en régime dérogatoire 61
La garde à vue des mineurs en régime dérogatoire 63
Les perquisitions en régime dérogatoire 63
Le contrôle d'identité 65
La vérification d'identité 68
Les étrangers 70
L'enquête décès 70
La découverte de personne grièvement blessée 73
L'autopsie 73
Les disparitions inquiétantes 73

Le plan alerte enlèvement 74
La recherche des personnes en fuite 75
L'enquête patrimoniale 76
L'enquête accident 77
Les fichiers 78
Le FNAEG 80
Le FIJAISV 82
Les libertés publiques 83
La vidéo-protection 86
La Commission Nationale Informatique & Libertés 86
Le plan VIGIPIRATE 86
L'état d'urgence 87
Le régime des manifestations 87
Le régime des attroupements 88
Les catégories d'armes 88

LE PROCÈS PÉNAL

Procès Pénal : Réaction sociale en réponse à une violation des règles, à une infraction.

L'Officier de Police Judiciaire, défini à l'article 16 du Code de Procédure Pénale, intervient dans l'ensemble des phases du Procès Pénal.

Phases du Procès Pénal :

- Enquête de Police.
- Les Poursuites. Opportunité des poursuites du PR
- L'Instruction Préparatoire.
- Le Jugement.
- L'Exécution des peines.

Le rôle de l'Officier de Police Judiciaire :

- Analyser les faits (réception des plaintes, des dénonciations).
- Diriger l'enquête.
- Rendre compte au Parquet.
- Évaluer son activité.

Les missions de la Police Judiciaire : → ***Art. 14 du C.P.P***

- Constater les infractions
- Rassembler les preuves
- Rechercher les auteurs

Contrôle de la Police Judiciaire :

- Direction du Procureur de la République = Il dirige l'activité des OPJ. Il est le garant des libertés individuelles. **Art. 12 du C.P.P**

- Surveillance du Procureur Général = Habilite, note, sanctionne les OPJ (suspension - 2 ans max ; retrait ; recours.) **Art. 13 du C.P.P**

- Contrôle de la Chambre de l'Instruction = Contrôle caractère disciplinaire (d'office, par Pdt ou PG) (suspension – retrait ; si infraction = transmission au PG) **Art. 13 du C.P.P**

L'ENQUÊTE DE POLICE

Caractéristiques de la Procédure Judiciaire :

- Équitable.
- Contradictoire.
- Préserve les droits de partes.

Acteurs de l'enquête de Police : → ***Art. 15 du C.P.P***

- Les Officiers de Police Judiciaire → *Art. 16 du CPP*
- Les Agents de Police Judiciaire → *Art. 20 du CPP et Art. 20-1 du CPP*
- Les Agents de Police Judiciaire Adjoints → *Art. 21 du CPP*
- Certains fonctionnaires exerçant certaines missions de la Police Judiciaire *(Douanes, ONF, Répression des fraudes, Impôts).*

Niveau de compétence des OPJ : → ***Art. 18 al. 1 du C.P.P*** *(Limite des fonctions habituelles)*

- Niveau 1 → Départemental.
- Niveau 2 → Zonal (Zone de défense).
- Niveau 3 → National.

Les cadres d'enquête :

Flagrant Délit	Art. 53 à 73 du C.P.P	
Enquête Préliminaire	Art. 75 à 78 du C.P.P	
Commission Rogatoire	Art. 81 et 151 à 155 du C.P.P	
Mort de cause inconnue ou suspecte	*Art. 74 du C.P.P*	**Cadre d'enquête transitoire***
Personne grièvement blessée dont la cause est inconnue ou suspecte	*Art. 74 al.6 du C.P.P*	
Disparition Inquiétante	*Art. 74-1 du C.P.P*	
Recherche de personnes en fuite	*Art. 74-2 du C.P.P*	

* *: Le cadres d'enquête transitoire est mis en œuvre sur décision du Procureur de la République uniquement.*

L'ACTION PUBLIQUE – L'ACTION CIVILE

Titre préliminaire :

- Limitation de la valeur probante des déclarations auto-incriminantes sans avocat (aucune condamnation pour crime, délit).
- Assistance interprète.
- Procédure pénale équitable, contradictoire.
- Droits des victimes.
- Mesures de contraintes strictement nécessaire, dignité (autorité judiciaire).

Infraction :

- Une Peine (Action Publique) + Réparation du dommage (Action Civile).

Différence entre Action Publique et Action Civile :

Action Publique	Action Civile
Fondement dans l'infraction	Dommage causé à la victime
Réparation du trouble social	Réparation du préjudice individuel
Ministère Public contre les auteurs & complices	La victime contre les auteurs & complices
Domaine Public (La société)	Domaine Privé (La victime)

Rapprochement :

- Naissent d'un même fait = Infraction.
- Peuvent être portée en même temps devant l'autorité répressive et devant l'autorité civile.
- Jugement répressif avant le jugement sur le civil .
- Autorité de la chose jugée au criminel (*Juge civil ne peut contredire le jugement sur l'action Publique*).

Les sujets de l'Action Publique :

- Société = Ministère Public (Pas de disposition de AP. Une fois activée, impossible de l'arrêter).
- Administrations exerçant l'action publique *(forêt, équipement, FISC, douanes)*
- Cas particuliers *(Juridiction de Jugement ou chambre de l'instruction, Défenseur des droits, Partie lésée)*.
- C/ auteur ou complice, Représentant de société (Personne Morale), Responsable d'autrui (Chef d'entreprise).

Exercice de l'Action Publique :

- Information du Procureur de la République d'une infraction => **Art. 19 et Art. 40 du CPP**.
- Appréciation de la qualification, de l'imputabilité, de l'irresponsabilité, faits justificatifs.
- Recevabilité *(Compétence territoriale et / ou matérielle).*
- Décision de poursuite *(Opportunité, Alternatives aux poursuites, Composition pénale)*.

LES POURSUITES

Le Ministère Public exerce l'action Publique et requière l'exécution des décisions de justice.

Organisation hiérarchique de l'action Publique :

- Garde des Sceaux → *Impulse la politique pénale nationale.*
- Procureur Général → *Applique les directives du Garde des Sceaux + Rôle d'uniformisation dans sa CA.*
- Procureur de la République → *Applique les directives du PG + Définit la politique pénale au sein du TJ.*
- Officier du Ministère Public → *Pour les contraventions de 4ème classe au Tribunal de Police.*

** Le Procureur Général contrôle les membres de la Cour d'Appel, les Procureurs et les Officiers du Ministère Public.*
** Le Procureur de la République contrôle les membres du tribunal judiciaire et les Officiers du Ministère Public.*

Caractéristiques du Ministère Public : *(Nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux et avis du Conseil Supérieur de la Magistrature).*

- Indépendant → par rapport aux parties ; liberté de décision (exercice de l'AP - opportunité).
- Irresponsable → ne peut être poursuivi pour les décisions qu'il prend (non-lieu ; relaxe).
- Irrécusable → aucune décision ne peut être prise en son absence, personne ne peut le rejeter.
- Indivisible → chaque Magistrat intervient au nom de l'ensemble du Parquet.
- Hiérarchisé → Garde des Sceaux – Procureur Général – Procureur de la République.

Missions du Ministère Public :

- Diriger la Police Judiciaire.
- Représenter la Société devant les juridictions.
- Exercer l'action publique.
- Assurer la bonne exécution des décisions de Justice.

Les différentes poursuites judiciaires :

- Opportunité des poursuites (*Le Procureur de la République apprécie les suites → **Art. 40-1 du C.P.P.**)*.
- Obligation d'agir *(Procureur Général enjoint de poursuivre, Plainte avec Constitution de partie Civile)*.

- Interdiction d'agir :
  - → Immunité.
  - → Plainte nécessaire.
  - → Autorisation préalable = Parlementaire, Président, … .
  - → Avis nécessaire.
  - → Nécessité de mise en demeure.
- Classement sans suite :
  - → Infraction non constituée,
  - → Non imputable à l'auteur,
  - → Preuves insuffisantes, action publique non recevable.
- Mesures alternatives aux poursuites.
- Engager des poursuites [**Une fois la décision prise, elle est Irrévocable**].

Alternatives aux poursuites : → ***Art. 41-1 du C.P.P***

Non-exécution = COMPOSITION PÉNALE ou POURSUITES.

MAJEURS	**MINEURS** *(Avec accord du civilement responsable).*
• Avertissement Pénale Probatoire (Ex - Rappel à la loi). • Orientation vers une structure spécialisée (stage). • Régularisation de la situation. • Réparation du dommage causé. • Mise en demeure (violences intrafamiliales). • Médiation pénale : - *Faits simples.* - *Reconnus par l'auteur.* - *Accord de la victime.* • Composition pénale.	• Avertissement Pénale Probatoire (Ex - Rappel à la loi). • Orientation vers une structure spécialisée (stage). • Régularisation de la situation. • Réparation du dommage causé. • Médiation pénale : - *Faits simples.* - *Reconnus par l'auteur.* - *Accord de la victime.* • Composition pénale. • Réparation pénale *spécifique aux mineurs* (Sans accord du Civilement Responsable). ↪mineur confié à une Association habilitée par le Parquet.

Composition Pénale : **Art. 41-2 du C.P.P.** **Pas applicable aux mineurs de moins de 13 ans.**

Conditions :
- Avant la mise en mouvement de l'action publique.
- Faits simples *(sauf homicide involontaire, délit de presse, infraction politique).*
- Délits ≤ 5 ans et contraventions.
- L'auteur reconnaît les faits.
- Assistance d'un avocat possible.

Suite de la composition pénale :
- Inscription des faits au Casier Judiciaire B1.
- Actes tendant la mise en œuvre = interruption de l'Action Publique.
- Exécution de la composition pénale = extinction de l'Action Publique.
- Si refus ou non-exécution = Mise en mouvement de l'Action Publique.

Exécution des poursuites :

MAJEURS
• **Citation directe** : → Tribunal de Police / Tribunal Correctionnel → Délit et contraventions → Convocation en justice signifiée par Huissier ou notifiée par OPJ / APJ sur demande du Procureur. → Notification 10 jours avant la date d'audience

• **<u>Avertissement suivi de la Comparution Volontaire</u>** :

→ Tribunal de Police / Tribunal Correctionnel
→ La comparution volontaire à la convocation entraîne la saisine de la juridiction.

• **<u>Convocation en Justice (C.O.P.J)</u>** : *Art. 390-1 du Code de Procédure Pénale.*

→ Tribunal de Police / Tribunal Correctionnel / Tribunal pour Enfant.
→ Notification 10 jours avant la date d'audience.

• **<u>Convocation Par Procès-Verbal (C.P.P.V)</u>** : *Art. 394 du Code de Procédure Pénale.*

→ Le Procureur de la République convoque par Procès-Verbal.
→ Jugement intervenant entre 10 jours et 6 mois suivant la date de notification.
→ Peut-être accompagnée d'une mesure de restriction des libertés prise par le JLD :
→ Contrôle Judiciaire.
→ Assignation à résidence avec Surveillance Électronique.

• **<u>Comparution Immédiate (C.I)</u>** : *Art. 395 du Code de Procédure Pénale.*

→ Le Procureur de la République traduit le prévenu immédiatement devant le tribunal correctionnel.
→ Délit puni d'au moins 2 ans emprisonnement et Délit flagrant puni d'au moins 6 mois d'emprisonnement.
→ Procédure en état d'être jugée immédiatement + Charges suffisantes.
→ Jugement intervenant :
→ Le jour même.
→ Dans un délai de 20 Heures suivants la fin de garde à vue.
→ Dans un délai de 3 jours, si détention provisoire ou mesure de restrictive de liberté prise par le JLD

• **<u>Comparution à Délai Différé (C.D.D)</u>** : *Art. 397-1-1 du Code de Procédure Pénale.*

→ Saisie du tribunal correctionnel pour une audience intervenant dans les 2 mois maximum.
→ Délit puni d'au moins 2 ans emprisonnement et Délit flagrant puni d'au moins 6 mois d'emprisonnement.
→ Procédure n'est pas en état d'être jugée immédiatement (manque d'élément ou retour de réquisition).
→ But de la mise en oeuvre :
→ Éviter l'ouverture d'information judiciaire.
→ Mettre en place des mesures restrictives de libertés.
→ Obtenir un jugement rapidement.

• **<u>Ordonnance Pénale Délictuelle</u>** :

→ Tribunal de Police / Tribunal Correctionnel – *<u>Sans audience</u>*.
→ Date fixée.
→ Procédure de jugement simplifiée pour les petits délits.
→ Opposition possible = 10 jours pour l'auteur / 45 jours pour le Ministère Public.
→ ***Non applicable aux mineurs***.

• **<u>Convocation sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité</u>** : *Art. 495-7 du Code de Procédure Pénale.*

→ Tout les délits.
→ Par déferrement ou par convocation.
→ Auteur ayant reconnu les faits.
→ Assistance obligatoire d'un avocat.
→ Appel de la décision possible sous 10 jours.
→ En cas de refus de la sanction = renvoi au tribunal correctionnel ou ouverture d'information judiciaire.
→ ***Non applicable aux mineurs***.

MINEURS
AUCUN JUGEMENT IMMÉDIAT

• **Convocation en Justice - Juge des Enfants (C.O.P.J - J.E)** :
→ Délit.
→ Aux fins de mise en examen.

• **Convocation en Justice – Tribunal pour Enfants (C.O.P.J - T.E)** :
→ **CARACTÈRE EXCEPTIONNEL**.
→ 3 Conditions : 1 : Mineurs de 13-16 + Peine ≥ à 5 ans d'emprisonnement.
Mineurs de 16-18 + Peine ≥ à 3 ans d'emprisonnement.
2 : Mineur connu de la Justice.
3 : Si enquête de personnalité de moins d'un an.
→ Jugement intervenant entre 10 jours et 2 mois suivant la date de notification.
→ Assistance de l'avocat obligatoire.

• **Réquisitoire Introductif** :
→ **Obligatoire pour les crimes, délits et contraventions de 5ème classe.**
→ Instruction préparatoire réalisée par : - Juge des Enfants (Mesures éducatives uniquement)
- Juge d'Instruction (Si hors compétence du Juge des Enfants)
→ Si mise en examen, le mineur peut faire l'objet de mesure provisoires : - Mesures éducatives.
- Mesures coercitives (+ 13ans)
→ Si mineur récidiviste : Traduit entre 1 et 3 mois.

• **Présentation Immédiate pour Mineur (P.I.M)** :
→ **CARACTÈRE EXCEPTIONNEL.**
→ Saisie du Tribunal pour Enfants par le Procureur de la République sans information.
→ Convocation par Juge des Enfants (réquisitions).
→ Conditions : 1 : Mineurs de 13-16 + Peine ≥ à 5 ans d'emprisonnement.
Mineurs de 16-18 + Peine ≥ à 3 ans d'emprisonnement ou 1 an en Flagrant.
2 : Mineur ayant déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mises en examen.
3 : Enquête de personnalité de moins d'un an.
→ Affaire en état d'être jugée.
→ Convocation intervenant entre 10 jours et 1 mois (2 mois si mineur de 13-16 ans).
→ Assistance avocat obligatoire.
→ Mesures coercitives possible : - Contrôle Judiciaire
- Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique
- Détention Provisoire prise par Juge des Enfants.
→ Révocation = Mandat d'amener ou Mandant d'arrêt.

L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE

Différents acteurs :

- Partie Civile *(dommages et intérêts)*.
- Administrations *(Douanes, Impôts)*
- Ministère Public. *(Exécution des peines privatives de libertés)*

Décision :

- Elle doit être définitive.
- Définitive à compter du délai de 10 jours suivants la signification.
- Délais : - D'opposition : 10 jours à compter de la signification sans mise à exécution.
  - D'appel : 10 jours à compter de la signification
- Pourvoi en cassation possible mais n'a pas d 'effet suspensif à l'exécution.

Exécution des peines privative de libertés :

- Par le Procureur pour l'incarcération des condamnés (15 jours).
- Par les Agents de la Force Publique autorisés à pénétrer au domicile d'un condamné pour assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement durant les heures légales.

Peines non-privatives de liberté :

- Amendes *(décision exécutoire)* → Défaut partiel ou total de paiement = incarcération.
- Jour-amende → Emprisonnement du nombre de jour non-payé.
- Substitution → Suspension, annulation, interdiction, confiscation.
- TIG → Exécution par JAP ou JE.
- Peines complémentaires → Interdiction de droits.
- Sanction-réparation (Si délit) → Indemnisation de la victime (non-respect : 6 mois / 15 000€ max).

Contrainte judiciaire : Voie d'exécution aux condamnations pécuniaires visant l'incarcération de la personne qui ne s'acquitte pas spontanément de l'amende ou de tout autre paiement n'ayant pas le caractère d'une réparation civile. *(Amendes pénales, douanières, fiscales à l'égard de l'auteur, co-auteur ou complice.)*

- Non-paiement total ou partiel = Incarcération
- Applicable uniquement si l'amende est supérieur à 2.000 Euros.
- Incarcération maximale de 3 mois sauf infraction en matières de stupéfiants et infractions douanières 1 an.
- Non-applicable si :
  - Moins de 18 ans.
  - Plus de 65 ans.
  - Insolvabilité.
  - Entre époux.
- Incarcération : Décision par le JAP
  - Amende de 2.000 à 4.000€ → 20 jours.
  - Amende de 4.000 à 8.000€ → 1 mois.
  - Amende de 8.000 à 15.000€ → 2 mois.
  - Amende supérieur à 15.000€ → 3 mois.
  - Stupéfiant et Infraction douanières : Amende supérieur à 100 000€ → **1 an max**.
- Libération immédiate si paiement.

LES CAUSES D'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

Cause d'extinction de l'Action Publique :

- Transaction *(Versement d'une somme d'argent).*
- Retrait de plainte *(diffamation*).
- Amnistie présidentielle.
- Abrogation de la loi pénale *(loi plus douce sauf exceptons).*
- Décès du mis en cause.
- Chose jugée définitivement. *(Pas de poursuite pour les mêmes faits)*.
- Prescription.

Cas particuliers liés aux délais de prescription :

Interruption de la prescription	Suspension de la prescription
• Actes de mise en mouvement de l'Action Publique. • Actes d'enquêtes, d'instructions ou de jugement. • Remise à zéro.	• Arrêt momentané du délai avant reprise. • Reprise du délai à compter du moment où il a été arrêté. • Motifs : Invasion, Inondation.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI PÉNALE

- Séparation des pouvoirs *(Procureur ≠ Président du tribunal)*.
- Procès équitable et contradictoire *(équilibre des parties)*.
- Séparation des magistrats du siège et du parquet.
- Indépendance des magistrats *(inamovibilité).*
- Égalité devant la justice *(mêmes infractions = mêmes règles).*
- Information et garantie des droits des victimes.
- Respect de la présomption d'innocence.
- Droit à la traduction.
- Proportionnalité des mesures de contrainte et respect de la dignité.
- Droit d'être jugé dans un délai raisonnable.
- Contrôle, nécessité et proportionnalité des atteintes à la vie privée.
- Possibilité de faire appel de tout jugement ou arrêt rendu *(réexamen par autre juridiction)*.
- Limitation de la valeur des déclarations auto-incriminantes sans avocat.
- Droit au silence.
- Respect du secret professionnel de la défense et du conseil

LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Infraction : Action ou omission contraire à l'ordre social, prévue et réprimée par la loi, et qui expose son auteur à une peine ou une mesure de sûreté.

Composition d'une infraction pénale :

- Un fait → Élément matériel *(Attitude positive ou négative)*.
- Imputable à son auteur → Élément moral *(volonté, conscience de l'auteur*).
- Prévu et réprimé par la loi → Élément légal *(Un texte de loi)*.

↪ **Pas de texte = Pas d'infraction**

Types de classifications des infractions :

Par gravité – (appelée Tripartite)	Par nature d'infraction	Par mode de réalisation
- Crime *- Délit* *- Contravention*	*- Infraction de droit commun* *- Infraction politique* *- Infraction liée au terrorisme* *- Infraction liée au Crime Organisé* *- Infraction militaire*	*- Acte de commission* *- Acte d'omission* *- Acte de commission par omission* *- Infraction instantanée* *- Infraction continue* *- Infraction simple* *- Infraction complexe* *- Infraction d'habitude*

Classification tripartite :

	CRIME	DÉLIT	CONTRAVENTION
Peines	- Réclusion criminelle - Détention criminelle (*Infraction politique*) Durée : → Perpétuité. → 30 ans. → 20 ans. → 15 ans. (10 ans prononçable). Complémentaires : → Confiscation. → Interdictions.	- Emprisonnement Durée : → 2 mois, 6 mois, → 1 an, 2 ans → 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. (Peines ≤ 5 ans, sursis possible) Amende : ≥ 3750 €. Alternatives (5e classe) : → Jour-amende. → TIG. → Stage de citoyenneté. → Sanction réparation. → Peines privatives ou restrictives de droit. Contrainte pénale : → Auteur majeur. → Peine ≤ 5 ans. Complémentaires : → Confiscation → peine ≥ 1 an. → Sanction réparation.	Amende : - Maximum 1500 €. - 3000 € en Récidive. Alternatives (5e classe) : → Peines privatives ou restrictives de droits. → Sanction réparation. Complémentaires : → Uniquement si un texte le prévoit.
Juridiction compétente	COUR D'ASSISE	TRIBUNAL CORRECTIONNEL	TRIBUNAL DE POLICE
Instruction Préparatoire	**OBLIGATOIRE**	**FACULTATIVE**	**EXCEPTIONNELLE**
Prescription action publique	20 ANS	6 ANS	1 AN
Prescription de la peine	20 ANS (30 Ans : Terro, Stups)	6 ANS (20 Ans : Terro, Stups)	3 ANS
Voies de recours	- Appel → 10 jours. - Pourvoi en cassation. - Pourvoi en révision.	- Opposition → 10 jours. - Appel → 10 jours. - Pourvoi en cassation. - Pourvoi en révision.	- Opposition → 10 jours. - Appel (si ≥ 150€) → 10 jours. - Pourvoi en cassation.

Cas particuliers de prescription de l'action publique :

CRIME	DÉLIT
• **Imprescriptible** : Génocide, Crime contre l'Humanité. • **30 ans** : Terrorisme/ Trafic de stupéfiants. + Armes nucléaire, chimiques, de destruction massive, Eugénisme et clonage reproductif, Disparitions forcées. • **Crime sexuel sur mineur** : Délai de la prescription de l'Action Publique court à partir de la majorité.	• **20 ans à compter de la majorité du mineur** : → Commis sur mineurs : Agression sexuelle / atteinte sexuelle / Violences ITT > 8 jours. • **10 ans à compter de la majorité du mineur** : → Commis sur mineurs définis à l'art 706-47 CPP (délits sexuels, traite des êtres humains…sauf agression sexuelle et atteinte sexuelle). • **20 ans** : Armes nucléaires, chimiques, destruction massive punis de 10 ans / Terrorisme (sauf apologie) / Stupéfiants.

Phénomènes remettant en cause la classification tripartite :

- Correctionnalisation de la peine → Crime revu en délit.
- Criminalisation de la peine → Délit revu en crime.
- Contraventionnalisation de la peine → Délit revu en contravention.

LA TENTATIVE

Tentative : → **Art. 121-5 du C.P**

- Un commencement d'exécution *(acte équivoque, une intention irrévocable)*.
- Une absence de désistement volontaire de l'auteur *(circonstances indépendantes)*.

Δ repentir actif = Antérieur à la consommation de l'infraction.

Tentative infructueuse : Échec indépendant de la volonté, sans intervention extérieure.

→ Infraction manquée : Exécution complète mais dont la finalité est impossible et indépendante de la volonté de l'auteur.*(maladresse)*

→ Infraction impossible : Exécution complète mais dont la finalité est impossible de part l'ignorance de l'auteur. *(coup de feu à blanc ou une main plongée dans une poche vide)*.

Répression :

TENTATIVE	RÉPRESSION
Crime	**Toujours Punissable**
Délit	**Punissable si le texte le prévoit**
Contravention	**Jamais punissable**
Infructueuse manquée = Infraction consommée	Puni comme si l'infraction avait été réalisée et consommée
Infructueuse impossible	Punissable comme une tentative *(Crime : Toujours, Délit : Si prévu)*

L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS

Lois pénales de fond : → Déterminent les infractions et fixent les conditions dans lesquelles elles peuvent être sanctionnées.

- Principe : **Non rétroactivité.** *(Un fait ne peut pas être puni s'il n'existait de texte à cette date.)*
- Exception : **Rétroactivité « IN MITIUS »** → Adoucissement de la peine. *(6 mois au lieu de 1 an)*

Lois pénales de forme : → Relatives à la constatation et à la poursuite des infractions.

- Principe : **Application immédiate**, même aux faits commis avant leur entrée en vigueur.
- Exception : Ne s'applique pas immédiatement si il existe un droit acquis au profit du délinquant. Ne peut pas entraîner la nullité des actes réalisés régulièrement avant son entrée en vigueur.

Relative aux voies de recours, s'applique même aux décisions prises après entrée en vigueur.

Lois pénales relatives à la prescription : → Nouvelle loi relative à la prescription de l'action publique ou de la peine.

- Principe : **Application immédiate**.

- Exception : La prescription ne doit pas être acquise.
  Applicable même si la loi est défavorable à l'intéressé.

L'APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L'ESPACE

Sur le territoire national : → Principe de territorialité de la Loi Française.

- Application de la loi pénale française aux infractions commises sur le territoire.
- Application de la loi française aux infractions dont au moins un élément constitutif a été réalisé sur le territoire national.

A l'étranger :

- Principe : **Non application** de la loi pénale française.

- Exceptions :
  → Crime commis par un français.
  → Délit commis par un français, si faits sont incriminés dans le pays.
  → Crime et délit puni d'une peine d'emprisonnement, si la victime est française.
  → Crime et délit qualifié d'atteinte aux intérêts supérieurs de la France.
  → Délit terroriste commis par un français.
  → Crime et délit terroriste commis par une personne résidant habituellement en France.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

- Obligation de répondre des conséquences de ses actes, en exécutant la sanction pénale prononcée.
- Nul n'est responsable que de son propre fait.
- Applicable aux personnes physique ET aux personnes morales.
- Une faute (= *culpabilité + imputabilité*).
- Participation directe à la commission de l'infraction (*Auteur, Coauteur*) ou indirect (*Complice*)
- Irresponsabilité et atténuation de la responsabilité possible *(= Responsable mais pas pas coupable)*.

AUTEUR & COAUTEUR

Auteur : Article 121-4 du Code Pénal.

- Auteur = Individu qui réalise personnellement l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction.

- Coauteur = Plusieurs participants à la même infraction, égalité de réalisation ou participation à la commission.

LA COMPLICITÉ

Complicité : **Prévue par l'article 121-7 du Code Pénal**
Réprimée par l'article 121-6 du Code Pénal.

Conditions de la complicité	
Un fait principal punissable	Existence d'une infraction commise par un auteur.
Une participation à l'infraction	Participation à la commission de l'infraction : - Par **aide ou assistance** - Par **fourniture d'instructions** - Par **provocation** : - Promesse - Ordre - Menace - Abus d'autorité ou de pouvoir - Don
Une intention criminelle	Connaissance du caractère délictueux de l'acte et une volonté de s'y associer

Répression de la Complicité : **Peine encoure = Identique à la peine en qualité d'auteur.**

CRIME	DÉLIT	CONTRAVENTION
PUNISSABLE	**PUNISSABLE**	- Par Provocation ou Instruction : Punissable - Par Aide ou Assistance : Si prévu par le texte.

- Complicité de tentative : Oui.
- Tentative de complicité : N'existe pas.

Particularités de la complicité :

- Enregistrement de certaines infractions de violences *(Happy slapping)* : **Acte de complicité**.
- Circonstances personnelles de l'auteur *(Irresponsabilité pénale, Récidive)* : Non applicable au complice.
- Circonstances réelles *(Touche à la matérialité de l'acte) :* Applicable au complice.
- Circonstances mixtes *(Qualité de l'auteur et l'acte) :* Applicable au complice.

L'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE

Art. 122-1 al. 1 du C.P	Trouble Psychique - ABOLITION *(Total)*	Exonération		Propre à l'auteur
Art. 122-1 al. 2 du C.P	Trouble Psychique - ALTÉRATION *(Partiel)*	Atténuation		
Art. 122-2 du C.P	Contrainte	Exonération		
Art. 122-3 du C.P	Erreur De Droit	Exonération		
Art. 122-4 al. 1 du C.P	Acte prescrit, autorisé par les disposition législatives ou réglementaires	Exonération		Faits Justificatifs (*extérieurs*)
Art. 122-4 al. 2 du C.P	Acte commandé par l'autorité légitime, sauf si acte manifestement illégal			
Art. 122-5 du C.P	Légitime Défense	Exonération		
Art. 122-6 du C.P				
Art. 122-7 du C.P	État De Nécessite	Exonération		
Art. 122-8 du C.P	Minorité	- 13 ans	Exonération	Propre à l'auteur
		13-16 ans	Atténuation Obligatoire	
		16-18 ans	Atténuation Facultative	
Art. 122-9 du C.P	Lanceur D'alerte	Exonération		Faits Justificatifs

Légitime Défense : → **Art. 122-5 al. 1 du Code Pénal**

ATTAQUE	RIPOSTE
- Actuelle **- Réelle** **- Injustifiée**	**- Proportionnée** **- Simultanée** **- Nécessaire**

Légitime Défense des biens : → **Art. 122-5 al. 2 du Code Pénal**

- Si crime ou délit contre un bien => Légitime Défense possible
- La riposte ne doit pas être un homicide ou entraîner des blessures graves.

Cas de privilégiés de Légitime Défense : → **Art. 122-6 du Code Pénal**

- Pour repousser de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
- Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Excuse de minorité : → **Art. 122-8 du Code Pénal + Art. L. 11-1 du Code de Justice Pénale des Mineurs**

MINEUR	- 13 ans	**Présumé ne pas être capable de discernement**	**Aucune peine ne peut-être prononcée.**
	13 - 16 ans	Présumé être **capable de discernement**	**Peines possible** mais **avec diminution des peines** selon les dispositions du C.J.P.M
	16 - 18 ans		

L'USAGE DES ARMES PAR LES FORCES DE L'ORDRE

Usage des armes par les forces de l'ordre : → **Art. L. 435-1 du Code de la Sécurité Intérieure**

- 3 conditions cumulatives :
  - Agir dans l'exercice de ses fonctions.
  - Porteur d'uniforme ou d'insignes extérieurs apparents de la qualité.
  - Absolue nécessité de l'usage des armes.

- 1 des 5 situations :
  - 1° : Légitime défense.
  - 2° : Défense des lieux qu'ils occupent ou des personnes confiées. ***(2 sommations obligatoires)***
  - 3° : Fuite des personnes dangereuses pour eux ou pour autrui. ***(2 sommations obligatoires)***
  - 4° : Refus d'obtempérer de véhicule et dont la fuite est dangereuses pour eux ou pour autrui.
  - 5° : Périple meurtrier

- **3 conditions cumulatives + 1 des 5 situations = EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ PÉNALE.**

LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES

Responsabilité des personnes morales : → **Art. 121-2 du Code Pénal.**

- Toutes personnes morales (droit public ou de droit privé) est responsable pénalement.
  - *Sauf :*
    - *L'État → Aucune responsabilité pénale..*
    - *Les collectivités territoriales → Responsabilités pénales limités (Infractions liées à leurs activités).*
- **Toutes infractions** *(crime, délit et contravention. Intentionnelle ou non)*.
- La personne morale peut-être auteur ou complice.
- Cumul possible avec celle des personnes physiques.
- Infraction commise par ses organes ou représentants *(assemblée, conseil)*.
- Pour le compte de la personne morale *(intérêt, profit, économie)*.

a

- Peines encourues :
  - Amende prévue multipliée par 5. *(1.000.000€ si crime et amende non-prévue)*.
  - Sanction-réparation (délit, contravention).
  - Interdiction, suspension, confiscation.

LE CONCOURS RÉEL D'INFRACTIONS

- Art. 132-2 du Code Pénal entraîne l'application des Art. 132-3 et 132-4 du Code Pénal.

- Hypothèse de concours :
  - Une récidive d'infraction dont la condamnation peut faire l'objet d'un recours.
  - Commission d'une suite d'infractions découvertes en même temps.
  - Une suite d'infraction concomitante *(Outrage + rébellion + violences)*.

- Plusieurs peines de même nature (limite maximale de la peine la + élevée) .
- Cumul (contraventions, amendes fiscales, contrainte judiciaire, peines complémentaires).
- Peines supplémentaires (évasion, rébellion de prisonniers, usurpation ID).
- Prise en compte des atténuations et des aggravations.
- Confusion de peine (perpétuité).

LA SANCTION PÉNALE

Peines : *→ Caractère répressif.*

- Criminelles. *(Perpétuité, Réclusion ou Détention Criminelle de 15 à 30 ans)*
- Correctionnelles.
  + Contrainte pénale .
  + Alternatives.
  + Complémentaires. *(Peuvent accompagner ou remplacer)*
  + Sanction-réparation.
  + Amendes.
  + Sursis, sursis TIG, sursis mise à l'épreuve.
  + Ajournement, dispense de peine.
- Contraventionnelles → Amende de 38 € à 1.500 € max *(Sauf en cas de récidive 3.000 €)*
  + Alternatives *(Uniquement contravention de 5ème classe)*.
  + Complémentaires *(Peuvent accompagner ou remplacer)*.
  + Sanction-réparation (si 5e classe).

Mesure de sûreté : *→ But préventif visant la neutralisation, surveillance ou traitement des individus dangereux.*

- Curatives : Injonctions thérapeutiques
- Surveillance : Suivi socio-judiciaire (auteurs d'infractions sexuelle, de violences) **→ Ressort du JAP.**
- Surveillance judiciaire des personnes dangereuses (récidive, risque, ≥ 7 ou 5 ans (R)).

Mineurs :

- Mesures éducatives judiciaire provisoire
- Mesures d'investigation et de sûreté *(Contrôle judiciaire, mesure d'interdiction)*
- Mesures de rétention et de surveillance de la sûreté.

Majeurs :

- Interdictions : - Séjour *(Obligation de Quitter le Territoire, interdiction de paraître en un lieu désigné)*
  - Manifestation *(Durée de 3 ans max)*
  - Professionnelles *(Exercice d'une profession)*
  - Préventive *(Port d'arme, permis de conduire, de chasse, confiscations véhicule ou arme,. ..)*

- Obligation de stage :
  - Citoyenneté.
  - Sensibilisation à la sécurité routière.
  - Sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
  - Responsabilité parentale.

- Mesures restrictives :
  - Hospitalisation complète pour cause de trouble mental..
  - Rétention et surveillance de la sûreté *(En centre socio-médico-judiciaire)*.
  - Placement sous surveillance électronique

LA RÉCIDIVE LÉGALE

- Permet de dépasser le maximum normal des peines encourues.

- **Conditions** :
  - Une première infraction avec une condamnation définitive passée *(aucune voie de recours possible)*.
  - Infraction inscrite au casier judiciaire.
  - Réalisation d'une nouvelle infraction *(après la condamnation initiale)*.

Récidive des personnes physique:

NATURE DE LA PREMIÈRE INFRACTION	NATURE DE LA SECONDE INFRACTION	DÉLAI DE RÉCIDIVE	PEINE ENCOURUE SUITE A RÉCIDIVE
Crime Délit puni de 10 ans d'emprisonnement	Crime puni de 20 ou 30 ans max	Aucun Délai	Réclusion à Perpétuité
	Crime puni de 15 ans		30 ans de Réclusion
	Délit puni de 10 ans	10 ans	Doublement de la peine d'emprisonnement et de l'amende
	Délit puni de plus de 1 an et de moins de 10 ans	5 ans	
Délit puni de moins de 10 ans d'emprisonnement	Délit identique ou assimilé	5 ans	
Contravention de 5ème Classe	Si prévu, condamnation identique	1 an	Amende de 3.000 € max
	Contravention de 5ème classe devient Délit	3 ans	Peine délictuelle

Cas particuliers : Sursis non révoqué = 1er terme possible de Récidive Légale.

Récidive des personnes morales :

NATURE DE LA PREMIÈRE INFRACTION	NATURE DE LA SECONDE INFRACTION	DÉLAI DE RÉCIDIVE	PEINE ENCOURUE SUITE A RÉCIDIVE
Crime ou Délit puni de 100.000 Euros	Crime	Pas de Délai	Amende encourue doublée. Application possible des peines prévues à Art. 131-39 du C.P
	Délit puni de 100.000 Euros	10 ans	
Délit puni d'une amande ≤ à 100.000 Euros	Délit puni d'une amende ≥ à 15.000 Euros	5 ans	
Délit	Délit identique ou assimilé	5 ans	Amende prévu x 2
Contravention de 5ème Classe	Contravention identique	1 an	Amende prévu x 10

Casier Judiciaire : → *Relevé des condamnations pénales d'une personne* (Dépend du Ministère de la Justice)

NOM	DESTINATION	RÔLE
Bulletin N° 1	Autorités Judiciaires	**Casier Intégral** = **Preuve de la récidive pour le magistrat**.
Bulletin N° 2	Administrations spécifiques	**Relevé des condamnations** *(exclusion de certaines infractions)*.
Bulletin N° 3	Titulaire du casier judiciaire	**Extrait du casier** *(uniquement les infractions les plus graves).*

LA REITERATION D'INFRACTIONS

- Suite à condamnation définitive pour Crime ou Délit ne relevant pas de la Récidive Légale.
- Nouvelle infraction commise après la condamnation définitive de la première.
- Considérée comme infraction unique.
- Cumul possible (La peine de l'infraction sera additionnée à la peine de la première).
- Pas de confusion de peine possible .

LA NULLITÉ DES ACTES

Contrôle de légalité et de l'atteinte aux intérêts des parties.

Textuelles :
- **Perquisition** *(présence, secret professionnel, heures légales, assentiment, CDO, stups, proxénétisme).*
- **Réquisition** *(secret des sources du journaliste).*
- **Interceptions** *(Conversation d'un journaliste avec une source, échange de l'avocat avec son client).*
- **Infiltration** *(incitation à commettre une infraction).*
- **Vérification d'identité** *(avis, durée, destruction 6m).*
- **Investigations exorbitantes** *(acquisition stups, cyber-policier = incitation à infraction).*

Substantielles : - **Atteintes graves aux intérêts des parties** (OPJ non-TC, droit à l'avocat, Art. 105 du CPP non respecté lors d'une audition en C.R, BO non-prouvée, enregistrement GAV).

Annulations :

- Si info. Judiciaire :
  - Chambre de l'Instruction saisie par le JI après avis du PR et des parties.
  - Cour de Cassation.

- Si faits donnant lieu à des poursuites sans information judiciaire : - Tribunal Correctionnel

Cas de nullité = Annulation totale ou partielle de la procédure (acte annulé et ceux qui en découlent).

L'ORGANISATION JUDICIAIRE

- Droit Pénal : Ensemble de règles juridiques qui organisent la réaction de l'état vis à vis des infractions et des délinquants.

- Droit Pénal Général : Définit les principes généraux applicables à toutes les infractions. ***(Livre 1 du C.P)***

- Droit Pénal Spécial : Définit chaque infractions en précisant les éléments constitutifs et les peines applicables. ***(Livre Deux à Sixième du C.P)***

- Procédure Pénale : Fixe les règles de la procédure de la commission de l'infraction jusqu'au prononcé de la sanction ainsi que les juridictions chargées de poursuivre et juger les auteurs d'infractions ***(CPP)***.

LES JURIDICTIONS PÉNALES

Juridictions de Jugement (1er Degré) :

JURIDICTION	COMPOSITION	COMPÉTENCES
Tribunal de Police	• 1 juge + 1 greffier • Ministère Public *Officier du M.P → 1ère à 4ème classe.* *Procureur → 5ème classe.*	**CONTRAVENTIONS** (sauf contravention de 5e classe par mineurs.) Statue sur Action Publique et Action Civile.
Tribunal Correctionnel	**COLLÉGIAL** *(obligatoire si peine ≥ 3 ans)* • 1 président + 2 assesseurs + 1 greffier • Procureur de la République *(Ministère Public)* **JUGE UNIQUE** *(certaines infractions)* • 1 juge + 1 greffier • Procureur de la République *(Ministère Public)*	**TOUS LES DÉLITS** Non renvoyés devant des juridictions spécialisées. • *Non compétent en matière concernant :* *- Mineurs* *- Infractions de presse* *- Infractions politique* *- Infractions liés à une loi spéciale*
Cour d'Assises	• 1 Président conseiller à la Cour d'Appel 2 assesseurs + 1 greffier • Jury populaire de 6 Jurés *(tirés au sort sur les listes électorales)* • Avocat Général ou Procureur de la République	**TOUS LES CRIMES + INFRACTIONS CONNEXES** (Sauf commis par les mineurs) « Par décision de mise en accusation ». *Expérimentation : Cour criminelle départementale* *- Composée de 4 cinq magistrats professionnels* *- Aucun jury populaire* *- Pour les crimes punis de 15 à 20 ans*

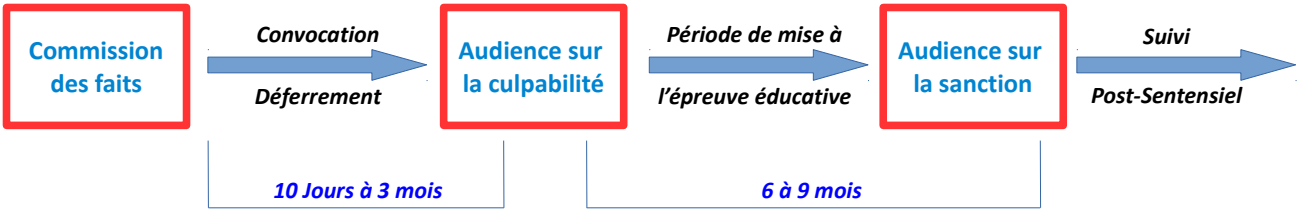
Juridictions d'Exceptions liées aux mineurs :

JURIDICTION	COMPOSITION	COMPÉTENCES
Juges des Enfants	• 1 juge unique *(Juge dans son cabinet)*	**DÉLITS - CONTRAVENTIONS DE 5ème CLASSE.**
Tribunal pour Enfants	• 1 Président (J.E) + Plusieurs assesseurs (civils) • Magistrat du Parquet désigné par le Procureur Général et spécialisé en affaire de mineurs.	**CRIME (Mineurs - 16 ans)** **DÉLITS - CONTRAVENTIONS DE 5ème CLASSE.**
APPELS PORTES DEVANT LA CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS DE LA COUR D'APPEL		
Cour d'Assise des Mineurs	• 1 Président conseiller à la Cour d'Appel 2 Assesseurs → Juges Professionnels dont 1 Juge des Enfants • Jury populaire de 6 Jurés. • Magistrat du Parquet désigné par le Procureur Général et spécialisé en affaire de mineurs.	**CRIMES (Mineurs + 16 ans) + DÉLITS CONNEXES**. Juge également les coauteurs et/ou complices majeurs.

En matière de terrorisme :
1 président
6 assesseurs (dont 2 JE de la CA).

→ si coauteurs / complice majeurs :
Tous les accusés devant la Cour d'Assise des mineurs spéciale.
Ou renvoi des majeurs devant la juridiction spéciale compétente.

Procédure de jugement des mineurs :



- L'audience sur la culpabilité : A lieu devant le Juge des Enfants ou le Tribunal pour Enfants saisie uniquement par convocation ou procès-verbal de déferrement.

- Période de mise à l'épreuve éducative : Période ou le mineur est placé sous le contrôle du Juge des Enfants.

- L'audience sur la sanction : A lieu devant la juridiction désignée lors de l'audience sur la culpabilité.

- Suivi post-industriel : Suivi éducatif possible pendant 5 ans et jusqu'à 21 ans.

Juridictions d'Exceptions :

- Cour d'Assise Spécial (Affaires de Stupéfiants ou Terrorisme) : Siège en local ou à Paris.

Composition :	Instance → 1 président + 4 assesseurs.	**PAS DE JURY POPULAIRE**
	En Appel → 1 président + 6 assesseurs.	

- Criminalité Organisée. *(Compétence Interrégionales)*

- Économique et Financière. *(Compétence exclusive du Procureur de la République Financier de Paris)*.

- Crime contre l'Humanité et crime de Guerre *(Paris → Pôle spécialisé)*.

Autres juridictions :
- Tribunaux militaires + Haut tribunal des forces armées.
- Haute Cour *(pour destituer le Président de la République - composée de Parlementaires).*
- Cour de Justice de la République *(crimes et délits commis par les Ministres et Parlementaires dans l'exercice de leurs fonction.)*

Juridictions d'Appel (2nd Degré) :

JURIDICTION	COMPOSITION	COMPÉTENCES
Cour d'Appel	• 1 Président (Seul pour un appel du TP) 2 Conseillers à la Cour d'Appel 1 Greffier • Procureur ou Avocat Général	**APPELS DES DÉCISIONS RENDUES PAR LE TRIBUNAL DE POLICE ET LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL** *(sauf mineurs)*
Cour d'Assise siégeant en Appel	• 1 Président + 2 Assesseurs • Jury populaire de 9 Jurés. • Procureur ou Avocat Général	**APPELS DES VERDICTS RENDUS PAR LA COUR D'ASSISES**

Juridictions Suprême (Cassation) :

COUR DE CASSATION	• Siège à PARIS. • **Juge sur la forme** (au regard du droit). • Rôle d'uniformisation de la jurisprudence.	**TOUTES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE POURVOI EN CASSATION** → **Rejet** (Valide le jugement ou l'arrêt). → **Casse l'arrêt** (Renvoi devant juridiction de même degré).

Voie de recours ordinaire :

- **Opposition** : Cas d'une personne qui a été jugée par défaut, hors sa présence, et qui n'a pas été informée de la date de l'audience.

  - Possibilité dans ce cas faire opposition à la décision et demander à ce que l'affaire soit rejugée intégralement. *(Délai de 10 jours à compter de la notification pour faire opposition, si opposition recevable.)*
  - S'applique pour les décisions du Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel et aux arrêts de la Chambre des Appels Correctionnels.
  - **Appel possible après décision**.

- **Appel** : Permet à une juridiction supérieur de procéder à un nouvel examen de l'affaire jugée en première instance.

  - Possible contre les jugements et verdicts pour crimes, délits et certaines contraventions *(5e classe et ≥ 150€)* ainsi que les ordonnances du JI, du JLD et du JAP.
  - **Délai de 10 jours pour interjeter appel** *(24h si demande de remise en liberté - 20 jours pour le Procureur Général).*

Voie de recours extraordinaire :

- **Pourvoi en cassation** : Exercer devant la Cour de cassation.

  - Permet de **juger la forme** du dossier et rectifier des erreurs de droits.
  - S'applique aux Crimes, Délits et Contraventions.
  - Délai de 5 jours francs à compter du jour de la décision.

• **Pourvoi en révision** : Exercer devant la Commission de Révision des Condamnations.

- Permet de **réparer une erreur judiciaire** due à une erreur de fait.
- S'applique uniquement aux Crimes et aux Délits.
- Aucun limite de temps pour déposer une demande.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

• Prévention délinquance *(alternatives aux poursuites, contrôle d'identité)*.
• **Direction de la PJ** *(instructions aux enquêteurs, enquêtes à charge et à décharge)*.
• Enquête Flagrant Délit :
- Pouvoirs et prérogatives de l'OPJ → Art. 41 du C.P.P.
- Transport sur le Territoire National & Audition à l'étranger.
- Transport sur place → Art. 68 du C.P.P. = dessaisissement OPJ.
- Demande de mesure de GAV.
- Délivrer des mandat de recherche *(crime, délit ≥ 3ans).*
- Saisie du JI présent sur place en cas d'ouverture d'info.

• Compétence territoriale : Lieu d'infraction, de résidence de personne soupçonnée, d'arrestation d'une personne, de détention + ressort des TJ limitrophes (après avis homologue TC).

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Juge « spécialisé », magistrat du siège nommé par décret du conseil d'État sur avis du CSM.

Instruction préparatoire :
• Détention Provisoire (placement, maintien, remise en liberté).
• Contrôle Judiciaire (obligations, révocation, mandat de dépôt).
• Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique.

Enquête de police :
• Autorisation des écoutes téléphoniques *(personne en fuite, Flag. et Prélim. en CDO)*
• Perquisitions *(Art. 76, décision sur les saisies, hors heures légales, hors présence de la personne)*
• GAV *(prolongation supplémentaires en CDO, report de l'avocat)*
• Réquisitions *(préservation des données Art. 60-2 et 77-1-2 CPP)*
• Anonymat du témoin → **crime, délit ≥ 3 ans et si danger**.
• Sonorisation, captation des données informatiques *(si introduction domicile hors heures légales)*.
• Saisie du patrimoine, saisie conservatoire en CDO.

Procédure judiciaire :
• Contrôle Judiciaire, Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique suite CPV du PR.
• Détention Provisoire pour C.I
• Contrôle Judiciaire, Détention Provisoire si délai pour C.R.P.C.
• Mandat d'arrêt après clôture d'information judiciaire.
• Mandat d'amener du JAP (*incarcération*).

Autres domaines :
• Rétention des étrangers en situation irrégulière *(maintien, prolongation en zone d'attente)*.
• Données contenues FIJAISV et FNAEG si aucune réponse du PR.
• Hospitalisation complète *(sans consentement)*.
• Lute contre le terrorisme (JLD Paris).

JURIDICTION D'APPLICATION DES PEINES

Magistrat désigné par décret après avis du CSM.

Juge d'Application des Peines :

- Juridiction de 1er degré, Un J.A.P dans chaque TJ.
- Fixe les principales modalités de l'exécution des peines privatives & restrictives de liberté.
- Contrôle l'application.
- Ordonnances de réduction de peine, sorties, permissions.
- Individualisation de la peine.
- Jugements pour semi-liberté, fractionnement des peines, surveillance électronique, libération conditionnelle, suivi socio-judiciaire, TIG, mise à l'épreuve.
- Peut délivrer des mandats d'amener / d'arrêt (incarcération provisoire).

Tribunal d'Application des Peines :

- Juridiction de 1er degré, Un T.A.P dans chaque ressort de la C.A.
- 1 président + 2 assesseurs + Procureur de la République
- Statue sur les périodes de sûreté, la libération conditionnelle, l'aménagement des peines *(appel possible de la décision sous 10 jours)*.

Chambre de d'Application des Peines :

- Compétence de la C.A.
- 1 président + 2 conseillers assesseurs + 1 responsable d'une association de réinsertion + 1 responsable d'une association d'aide aux victimes.
- Statue sur les appels contre les décisions JAP / TAP (*pourvoi en cassation possible*)

LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION

- Une par Cour d'appel.
- Juridiction de 2nd degré (1 Pdt + 2 conseillers + Procureur Général).
- Appels des ordonnances du JI et JLD + contentieux de nullité + contentieux Détention Provisoire & Contrôle Judiciaire.
- Annule les actes entachés.
- Condamnation des constitutions de Partie Civile abusives (15.000€).
- Audience publique de contrôle.

Droit de révision :

- Suite ordonnance de règlement.
- Permet de refaire totalement l'instruction (supplément d'information).

Droit d'évocation :

- Si information encore en cours.
- Dessaisissement du JI et reprise de la procédure suite à saisine, annulation d'un acte, information d'une ordonnance ou durée exagérée.
- Décision de confer à un autre JI.

L'ENQUÊTE DE FLAGRANT DÉLIT

Conditions pour l'enquête de Flagrant Délit :

- Crime flagrant.

OU

- Délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement.

Types de flagrance :

- **Flagrance** :
  - Crime ou délit qui se commet actuellement *(indice matériel, attitude)*.
  - Crime ou délit qui vient de se commettre *(délai < 24h)*.

- **Flagrance par présomption** :
  - La personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique.
  - La personne soupçonnée est trouvée en possession d'objets ou présente des traces et indices.

Personnes concernées par la procédure :

- Toute personne **sauf** :
  - *Président de la République*
  - *Parlementaires*
  - *Diplomates + leur famille + membres du personnel*
  - *Consuls (sauf en cas de crime flagrant).*

Lieux protégés :

- Ambassades et locaux diplomatiques, Parlement, Locaux universitaires.
- Établissements militaires, entreprises intéressant la défense nationale.
- Lieux ou locaux occupés par une personne astreinte au secret professionnel.

Autorités habilitées :

- Procureur de la République.
- Officier de Police Judiciaire.
- Agent de Police Judiciaire, *certains actes prévus.*
- *Tout citoyen **UNIQUEMENT** pour l'appréhension dans un lieu public l'auteur d'une infraction.*

Durée :

- **8 jours sans discontinuité** (= ***Un acte positif par jour***).
- **Prolongeable de 8 jours**
  - → Si crime ou délit ≥ à 5 ans.
  - → Si investigations ne peuvent être différées.
  - → Sur autorisation écrite et motivée du Procureur de la République.
  - → Un acte d'investigation positif par jour.

Saisine :

- Plainte pour des faits couvert par la flagrance.
- Constatations d'une infraction flagrante.

} **Avis immédiat au Procureur de la République** → **Art. 54 du C.P.P**

L'INTERPELLATION

- **Auteur présumé** : Individu ayant été identifié suite à la constatation directe de l'infraction.

- **Suspect** : Individu ayant été identifié grâce aux éléments de l'enquête.

Conditions pour une interpellation :

- Un auteur présumé ou un suspect.

- Un crime ou un délit **puni d'une peine d'emprisonnement**.

LIEUX	HORAIRES	COMPÉTENCE
Voie publique	24h/24	Toute personne
Lieux publics *(Administrations, commerces…)*	Horaires d'ouverture au public	Toute personne
	Hors ouverture → Heures légales (6h-21h)	OPJ
Lieux mixtes	Heures d'ouverture au public → Dans les partes publiques.	Toute personne
	Heures légales (6h-21h) → Dans les partes privatives.	OPJ
Lieux privés	Heures légales (6h-21h)	OPJ
Domicile, Local d'habitation	Heures légales (6h-21h)	OPJ

Menottage : Art. 803 du C.P.

Mandat de recherche (*En Flagrant Délit*) : → **Art. 70 du C.P.P**

- Par le Procureur de la République.
- Crime ou délit ≥ 3 ans.
- Nécessité de l'enquête.
- Heures légales pour pénétrer dans le domicile.
- Placement GAV - avis PR.

LA GARDE A VUE

• Contrainte décidée par l'OPJ sous contrôle de l'autorité judiciaire → Art. 62-2 du C.P.P.
• **Mesure d'atteinte légale à la Sûreté**.
• **Compétence exclusive de l'OPJ.**
• Prise d'initiative ou sur instruction du magistrat.

Conditions cumulatives pour recourir à la GAV :

• Crime ou délit puni d'emprisonnement.
• Unique moyen de parvenir à un des objectifs de l'art. 62-2 CPP.
• Une ou plusieurs Raisons plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre le crime ou le délit.

Particularités – Exceptions :

• Agent diplomatiques, Président de la République.
• Parlementaires, agents consulaires.
• Mineurs de 13 ans (Mesure de rétention).

Objectifs de la GAV : → **Art. 62-2 du C.P.P**

1° - Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
2° - Garantir sa présentation devant le PR afin que ce magistrat puisse apprécier les suites à donner à l'enquête.
3° - Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels.
4° - Empêcher que la personne ne fasse pression sur le témoin ou les victimes ainsi que leurs familles ou leurs proches.
5° - Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses co-auteurs ou complice.
6° - Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Placement en GAV en fonction de la contrainte :

- Si aucune contrainte : audition libre, convocation ultérieure ou placement en GAV.

- Si contrainte : Placement en GAV ou remise en liberté.

→ **Garantie** : - Identité confirmée - Domicile confirmé
- Pas d'antécédent - Risque faible de réitération de l'infraction.

Durée de la GAV (droit commun) :

- 24 heures.
- Prolongation possible *(sous condition)* de 24 heures *(Autorisation du PR ou JI)*.
- Heure de début de GAV = Heure de privation de liberté.

Avis à magistrat :

- Tout placement en GAV.
- Dès le début de la mesure, dans les plus brefs délais.
- Avis sur l'identité, heure, faits et motifs du 62-2 CPP.
- Le Procureur à possibilité de changer les motifs du 62-2 CPP ou de requalifier l'infraction.
- Obligation de résultat *(Confirmation de prise en compte de l'avis)*.

Contrôle de la GAV :

- Autorité judiciaire (PR, JI).
- Fin à tout moment.
- Compétence concurrente du PR TC, avisé par son homologue en charge de l'enquête.
- Médecin à tout moment.

Contrôle du déroulement de la GAV :

- Procureur de la République (une fois / an).
- Députés, sénateurs, parlementaires européens.
- Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
- Comité européen de prévention de la torture.

Droits de la personne en GAV : → **Art. 63-1 du C.P.P**

→ Être informée de : **Dans une langue qu'elle comprend**
- De la durée et de l'heure de début de la mesure et de la prolongation éventuelle.
- De la qualification, la date et le lieu présumé de commission de l'infraction reprochée.
- Du motif de la GAV ainsi que des suites de la procédure.

→ Des droits prévus :
- Silence
- Interprète
- Assistance d'un avocat.
- Examen médical
- Avis aux proches / employeurs / Autorités Consulaires *(du placement en GAV)*
- Communication avec un tiers prévus *(Entretien physique, téléphonique ou écrit)*
- Présenter des observations au magistrat
- Consulter certaines pièces de la procédure
- Remise d'un formulaire de déclarations des droits.

Avis à Famille ou Tiers : → **Art. 63-2 du C.P.P** **Droit facultatif**

- Proche et employeurs + Autorités Consulaires si étrangers
- Tuteur ou Curateur si majeur protégé.
- Effectué dans un délai de 3 heures à compter de la demande.
- Obligation de moyen *(L'avis doit avoir abouti)*

• **Report de l'avis** : - Nécessité de l'enquête *(Préservation des preuve, atteinte grave)*.
- Autorisation du magistrat (*PR / JI*).
- Pour toute la durée de la mesure (24 heures).
- Si prolongation de 24 heures : Report possible sur autorisation du JLD

Communication avec tiers : → **Art. 63-2 2° du C.P.P** **Droit facultatif**

• Proche / Curateur ou Tuteur / employeur / autorités consulaires si étranger.
• Obligation de moyen.
• A l'appréciation de l'OPJ qui peut le refuser pour les nécessité de l'enquête.

Examen médical : → **Art. 63-3 du C.P.P** **Droit facultatif**

• Compatibilité de l'état de santé avec la mesure + toute constatation utile.
• Effectué dans un délai de 3h à compter de la demande.
• Obligation de résultat.
• Demande possible par un membre de la famille.
• Demande sur initiative de l'OPJ ou du Magistrat.
• **Aucun report**.

Avis à avocat : → **Art. 63-3-1 à 63-4-3 du C.P.P** **Droit facultatif**

• Assistance pour audition, confrontation, reconstitution et présentation de suspect.
• Effectué dans les plus brefs délais à compter de la demande.
• Obligation de moyen si commis d'office.
• Obligation de résultat si désigné *(commis d'office si non-joignable et à la demande du GAV).*
• Demande à tout moment par le GAV
• Désignation possible par un membre de la famille après confirmation du GAV.
• Entretien confidentiel (30 minutes max)
• Consultation des pièces par avocat.
• Respect du délai de carence de 2h pour la 1ère audition.
(Sauf pour identité du GAV et actes de signalisation).

• **Report de l'intervention Avocat** : - Concerne l'assistance et la consultation des PV
- **Entretien non-reporté**.
- Sur **autorisation écrite** du magistrat (PR / JI).
→ **12 Heures** par Procureur ou Juge d'Instruction
→ **+ 12 Heures** par le J.L.D (Si crime, délit ≥ 5 ans).
- Abandon du délai de carence sur accord du Procureur.

Rétention s'imputant à la durée de la GAV :

• Reprise de GAV pour les mêmes faits ou faits distincts si continuité.
• Retenue douanière.
• Rétention dépistage / vérifications alcool / stups.
• Rétention IPM.
• Retenue pour vérifications identité / situation.

Rétention ne s'imputant pas à la durée de la GAV :

•Rétention judiciaire.
•Mesures privatives prises en haute mer (JLD).

LA PROLONGATION DE GARDE A VUE

En droit commun :

- 24 Heures supplémentaires.
- Sur autorisation écrite et motivée du Procureur ou Juge d'Instruction.

Droit du GAV :

- Droit à un examen médical.
- Droit d'être assisté par un avocat.

Conditions pour la Prolongation :

- Crime ou délit ≥ 1 an pour majeurs et mineurs 16 - 18 ans.
- Crime ou délit ≥ 5 ans pour mineurs 13 - 16 ans.
- Unique moyen de parvenir à un des objectifs de l'art. 62-2 CPP.

ou {

- Permettre la présentation du GAV à l'autorité judiciaire si absence de dépôt au Tribunal Judiciaire (*Art. 803-3 du C.P.P*).
- Présentation obligatoire pour les mineurs au magistrat / Majeurs facultatif.
- Sur autorisation écrite.
- Présentation des Observations du GAV au magistrat *(Par audition ou en direct)*

LA REPRISE DE GARDE A VUE

Pour enquêtes distinctes :

- Pas plus de 48h successives.
- Heure de fin de la 1ère correspond à l'heure de début de la 2nde.
- Nouvelle notification complète.
- Rappel de la 1ère GAV pour déduction du temps.
- Carence avocat applicable.

Pour même enquête :

- 48h max au totale.
- Nouvelle notification complète.
- Rappel de la durée totale et de la durée déjà effectuée (déduction).
- Carence avocat applicable.

LA FIN DE GARDE A VUE

- Décision prise uniquement par le Magistrat qui contrôle la GAV.
- PV résumant le déroulement de la mesure. *(Motif, jour, heure, auditons, repos, alimentation, suites, droits effectuées, fouille intégrale, investigations corporelles internes)*.

Suites possibles à la GAV :

- Remise en liberté.
- Classement sans suite.
- Remise d'une convocation en justice
- Déferrement devant le Magistrat compétent
  → Comparution dans les 20 heures à compter de la fin de GAV.
- Application des droits le temps de sa retenue dans les locaux de la juridiction *(avis famille, examen médical, entretien avocat).*

RETENUE & GARDE A VUE DES MINEURS

	Mineurs 10 - 13 ans	Mineurs 13 - 16 ans	Mineurs de 16 - 18 ans
Régime	**Retenue - *Mesure exceptionnelle***	**Garde à vue**	
Durée Initiale	12 Heures Max	24 Heures	
Conditions	- Raison Plausible de Soupçonner - Infraction puni de 5 ans ou plus - Un des 6 objectifs du 62-2 du C.P.P	- Raison Plausible de Soupçonner - Une infraction puni d'une peine d'emprisonnement - Un des 6 objectifs du 62-2 du C.P.P	
Avis Magistrat	**OBLIGATOIRE ET PRÉALABLE A LA MESURE POUR ACCORD**	**OBLIGATOIRE ET IMMÉDIAT**	
Prolongation	+ 12 Heures Max	+ 24 Heures	+ 24 Heures
	Exceptionnel Sur décision motivée du magistrat	Si infraction **≥ à 5 ans**	Si infraction ≥ à 1 ans
		- Sur autorisation écrite et motivée du magistrat - Un des 6 objectifs du 62-2 du C.P.P ou Présentation Magistrat	
Présentation au Magistrat	**OBLIGATOIRE** (sauf impossibilité exceptionnelle)	**OBLIGATOIRE**	
Droits	**Silence** **Interprète** **Avis proche / employeurs / autorités consulaires** **Communication avec tiers prévus** **Consultation de certains actes de la procédure** **Présenter des observations au magistrats**		
	Avis Représentant Légal **Assistance de l'avocat**	**OBLIGATOIRE**	
	Examen Médical	**OBLIGATOIRE**	**Examen Médical**
	Information / accompagnement / remplacement du titulaires de l'autorité parentale **Protection de sa vie privée** **Détenu séparément des personnes majeurs** **Préservation de sa santé** **Liberté de religion et de conviction** **Remise du formulaire de déclarations des droits**		

Avis Représentant Légal : → **OBLIGATOIRE ET IMMÉDIAT**

- **Information** : - Qualification des faits, de la date et du lieu présumé de l'infraction.
  - Reçoit les mêmes informations que le mineur
  - Droit de sollicité, pour le mineur, assistance avocat et l'examen médical (si non sollicité).

- **Report** : - Sur décision du magistrat *(Recueil ou conservation de preuve, atteinte grave d'autrui)*
  - 12 Heures Max pour la retenue et la GAV sans possibilité de prolongation → Procureur ou J.I
  - + 12 Heures pour la GAV → JLD

Examen médical :

- **Mineur de - 16 ans** : **OBLIGATOIRE ET IMMÉDIAT**
  - Réalisé dans les 3 heures suivants la demande.

- **Mineur de + 16 ans** : **FACULTATIF**
  - Réalisé dans les 3 heures suivants la demande.
  - Peut-être demandé à l'initiative de l'OPJ
  - Peut-être sollicité par le Procureur ou J.I, le Responsable Légal ou l'avocat.

Avis Avocat : → **OBLIGATOIRE ET IMMÉDIAT**

- **Information** :
  - Qualification des faits, de la date et du lieu présumé de l'infraction.
  - Droit de sollicité, pour le mineur, un examen médical.

- **Report** :
  - Possible **sauf pour la retenue pas de report**
  - Sur décision du magistrat
    - 12 Heures Max → Procureur ou J.I
    - + 12 Heures pour la GAV → JLD
  - Assistance pour audition, confrontation, reconstitution et présentation de suspect.
  - **Entretien non reporté**.

CONSTATATIONS - ENQUÊTE DE VOISINAGE

Constatations : → **Art. 54 et D. 7 du C.P.P**

- Transport sur les lieux.
- Périmètre de sécurité.
- Interdiction de modifier les lieux sauf urgence (→ *Art. 55 du C.P.P*).

Si témoins présents sur place : → **Art. 61 al. 1 du C.P.P**

- Maintien possible sur instruction de l'OPJ.
- Contrainte à comparaître, mesure coercitive.

Prélèvements externes et signalisation : → **Art. 55-1 du C.P.P**

- Sur tout témoin ou suspect.
- A titre de comparaison.
- Opérations de signalisation (photo, empreintes).
  → **Refus** : Délit puni d'un d'emprisonnement + 15.000 €

- **Enquête de voisinage** :
  - Recherche de témoins et convocation si renseignements à fournir.
  - Recherche de la présence ou non de vidéo-protection.
  - Sur le lieu des faits et aux abords

LES VICTIMES

Victime : Personne qui subit personnellement un préjudice reconnu par la loi ou le règlement.

Droit des victimes : → **Art. 10-2 du C.P.P**

- Obtenir réparation du préjudice subi.
- Se constituer partie civile.
- Être assisté d'un avocat en cas de constitution partie civile.
- Être aidé par une association d'aide aux victimes.
- Saisir la CIVI (Commission de l'indemnisation des Victimes d'infractions) ou le SARVI (recouvrement).
- Être informée des mesures de protection dont elle peut bénéficier
  → Ordonnance de protection (Art. 10-5 du C.P.P).
- Être assistée d'un interprète (Art. 10-3 du C.P.P)
- Être accompagnée par leur représentant légal et une personne majeure de leur choix (Art. 10-4 du C.P.P)
- Déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers, *sous réserve de son accord*.
- Remise d'un récépissé de dépôt de plainte et une copie de la plainte.
- Être informée des suites données.
- Recueil de la plainte le plus rapidement possible, dans des locaux prévus (si caractère sexuel, violent).
- Auditons complémentaires et examens médicaux strictement nécessaires.
- Être assisté d'un avocat en cas de confrontation, reconstitution d'infraction ou présentation à suspect.
  → contre GAV. (Art. 63-4-5 du C.P.P)
  → contre suspect libre. (Art. 61-2 du C.P.P & Art. 61-1 du C.P.P)

LES MESURES DE PROTECTION DES MINEURS VICTIMES

Droits et devoirs des parents :

- Autorité parentale (intérêt de l'enfant : sécurité, santé, développement).
- Hébergement.
- Éducation (instruction, formation professionnelle, civique, morale, religieuse).
- Entretien (nourrir, élever).

Protection pénale / minorité :

- Circonstances aggravantes d'infractions.
- Infractions autonomes.
  → *atteintes à la vie, à la famille, agressions sexuelles, mise en danger, dignité.*

Enregistrement audiovisuel :

- **Obligatoire si crime ou infraction sexuelle** *(atteintes à la vie, agression sexuelle, ...)*
- Limite du nombre d'audition, Expression faciale, éviter la présence en cas de confrontation.
- Uniquement sonore dans l'intérêt du mineur → *Sur décision du Procureur ou J.I*
- Accompagné par représentant légal de son choix + psychologue, administrateur ad-hoc.
- Audition du civilement responsable obligatoire.
- **Possibilité du mineur à déposer plainte**, information au civilement responsable de la plainte.

Retrait total ou partiel de l'autorité parentale :

- Condamnation pénale du parent.
- Mauvais traitement.
- Consommation excessive / habituelle d'alcool / de stups.
- Défaut de soins, comportement délictueux.
- **Demande de restitution après un an**.

Mesures d'assistance éducative :

- Décision du JE en cas de danger.
- Privation de soins, mauvais traitement.
- 2 ans max. (*Assistance éducative en milieu ouvert, ordonnance de placement provisoire, aide éducative à domicile, accueil provisoire*).

Niveaux de protection de l'enfance :

- Prévention des difficultés familiales.
- Accompagnement des familles.
- Prise en charge intégrale du mineur.

Devoirs du mineur :

- Respect des parents
- Obéissance
- Domiciliation
- Scolarisation

L'ORDONNANCE DE PROTECTION

Mesure sollicitée par la victime auprès du J.A.F :

- Par la personne en danger (*Elle-même ou par son avocat*)
  → *Dépôt de demande au Tribunal ou par courrier.*
- Par le Ministère Public après accord de la victime.

But :

- Renforcer la protection de la victime de violences (physiques et psychologiques), de façon rapide et indépendante de l'existence d'une procédure pénale en cours ou d'une procédure de divorce.
- Règles sont applicables à tous les couples mêmes séparés.
- Ordonner la résidence séparée du couple et fixer les modalités de prise en charge des frais concernant ce logement.
- Interdire au conjoint violent d'entrer en relation avec son conjoint ou son ex conjoint.
  → **Bracelet Anti-Rapprochement** : Art. 15-3-2 du C.P.P
- Interdire au conjoint violent de porter une arme.
- Autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et dans ce cas elle pourra élire domicile soit chez son avocat, soit auprès du Tribunal Judiciaire.
- Statuer sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle pour les partenaires d'un PACS.
- Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse.

LE TÉMOIN

Définition : **Personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est susceptible de fournir des renseignements.**

Statuts du témoin :

- Témoin libre : - N'a fait l'objet d'aucune contrainte en vue de son audition.
  - Audition sans aucune limite de temps.

• Témoin contraint : → **Art. 62 du C.P.P**
- A fait l'objet d'une mesure de contrainte en vue de son maintien sur place ou de son audition pour les besoins de l'enquête.
- **Audition de 4 Heures maximum**.

Obligation du témoin :

• Rester sur place à dispositions (instruction de l'OPJ). → **Art. 61 du C.P.P**
• Comparaître aux convocations.
• Informer de tout crime ou délit dont il a la connaissance.

Droits du témoin :

• Assistance d'un interprète.
• Ne pas déposer.
• Application de l'Art. 78 du C.P.P. possible (*Témoignage clé important pour l'enquête*)
• Anonymat partiel : → Art. 706-57 du C.P.P
→ Sur accord du Procureur ou du J.I
→ Adresse du témoin fixée au sein du service de Police ou Gendarmerie
• Anonymat total : → Art. 706-58 du C.P.P
→ Sur décision du JLD après requête motivée du magistrat
→ Danger grave pour le témoin et son entourage
→ Crime ou délit ≥ 3 ans

LES AUDITIONS DES PERSONNES MISES EN CAUSE

• Par OPJ / APJ.

	Audition dans le cadre d'une GAV	Audition sur des faits distincts	Audition libre
Articles	Art. 63 et suivants du C.P.P	Art. 65 du C.P.P	Art. 61-1 du C.P.P
Conditions	Raison Plausible de Soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un Crime ou Délit puni d'une peine d'emprisonnement	Raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction **Individu déjà placé en GAV**	Raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction **Aucune contrainte**
DROITS			
Qualification, date et lieu présumé de l'infraction	OUI	OUI	OUI
Heure début + durée mesure	OUI	NON	NON
Droit au silence	OUI	OUI	OUI
Assistance d'un interprète	OUI	OUI	OUI
Consultation des documents (Art. 63-4-1 du C.P.P)	OUI	OUI	OUI
Observations Magistrat	OUI	NON	NON
Formulaire des droits	OBLIGATOIRE	NON	FACULTATIF
Quitter locaux à tout moment	NON	NON	OUI
Conseils Juridiques	NON	NON	OUI

AVIS			
Tiers	**OUI**	**NON**	**NON (sauf représentant légal, si mineur)**
Examen médical	**OUI**	**NON**	**NON**
Communication avec un tiers	**OUI**	**NON**	**NON**
Assistance avocat	**OUI**	**OUI (si crime, délit puni de prison)**	**OUI (si crime, délit puni de prison).**
Carence avocat (2h00)	**OUI**	**OUI**	**NON (libre de quitter à tout moment)**
Report de l'assistance de l'avocat aux auditons	**OUI**	**OUI**	**NON (libre de quitter à tout moment)**

• **Audition sur faits distincts** :

- Individu placé en GAV pour un fait initial.
- Raisons plausibles d'une autre infraction (incidente, distincte).
- Possible en prolongation suite CDO.
- Quelque soit le cadre d'enquête initial.
- Avis magistrat opportun.
- Informations reçues : qualification des faits, interprète, silence, avocat (carence).

AUDITION SOUS ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL

• **Enregistrement audiovisuel si** :

- Auteur majeur d'un crime.
- Auteur mineur d'une infraction.
- Victime mineure d'infraction sexuelle.

• **A la fin de la procédure** :

- Gravure des enregistrements sur deux CD-ROM → Original. → Copie de travail.
- Placement du CD-ROM Original sous scellé fermé.
- Impression du rapport "Vidéo GAV" et annexe au PV de scellé.
- "Annexe" du CD-ROM Copie de travail au PV de scellé.

→ **Incident = Procès-verbal distinct + Avis Magistrat Obligatoire.**

L'AUDITION LIBRE

Audition Libre : → **Art. 61-1 du C.P.P**

• Toute personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
• Entendue sans contrainte.

Durée :

• Aucune durée maximale.

Champ d'application :

- Absence de contrainte (véhicule, menottage).
- Confirmation en début d'audition de l'absence de contrainte PAR LA PERSONNE.
- Art. 78 du C.P.P applicable
- A l'issue d'une rétention suite IPM.
- Applicable en dans tout les cadres d'enquête *(pas dans les cadres transitoires)*.
- Applicable aux Majeurs et aux mineur (***avis aux représentants légaux, assistance avocat***).

Droits :

- Convocation écrite avec information des faits et des droits à l'assistance avocat et aux conseils juridiques.
- Notification à son arrivée dans les locaux.
- Qualification des faits (*Infraction, date et lieu présumés*).
- Absence de contrainte.
- Quitter à tout moment les locaux.
- Interprète.
- Silence.
- Assistance avocat (*si crime, délit puni de prison*).
- Consultation des documents (auditons antérieures) (si crime, délit puni de prison).
- Conseils juridiques.
- Formulaire des droits (facultatif).

LES PERQUISITIONS ET FOUILLES (DROIT COMMUN)

- Ce sont des actes d'investigation conditionnels → **Recherche d'éléments de preuve**.
- **Autorités habilités** : Procureur, Officier de Police Judiciaire

FLAGRANT DELIT Art. 56 CPP	**Condition de la perquisition** : • En la présence constante et effective de la personne. • En présence constante et effective de 2 témoins • En présence constante et effective d'un représentant **ACTE COERCITIF → Pas d'accord nécessaire.**
PRELIMINAIRE Art. 76 CPP	**Condition de la perquisition** : • **Assentiment express et manuscrit de la personne**. • En la présence constante et effective de la personne. • En présence constante et effective de 2 témoins • En présence constante et effective d'un représentant **Refus d'assentiment express** : • **Crime ou délit ≥ 3 ans d'emprisonnement.** • Autorisation écrite et motivée du JLD sur requête du Procureur de la République. → ***Art. 76 du C.P.P***
COMMISSION ROGATOIRE Art. 94 CPP	**Condition perquisition domicile du Mis en Examen** : • En la présence constante et effective de la personne. • En présence constante et effective de 2 témoins • En présence constante et effective d'un représentant **Condition perquisition domicile tout autre personne** : • En la présence constante et effective de la personne. • En présence constante et effective de 2 témoins • En présence constante et effective de 2 parents OU alliés

Lieux pouvant faire l'objet d'une perquisition :

- Domicile de personne susceptible d'avoir participé à l'infraction.
- Domicile de personne susceptible de détenir des objets liés aux faits.
- Tous les lieux dans le cadre d'une enquête patrimoniale
  - ↪ **Avec accord du PR**.

Lieux protégés :

- Ambassades et locaux diplomatiques.
- Parlement.
- Locaux Universitaires.
- Établissements militaires ou entreprises intéressant la défense nationale.

Lieux soumis à des règles particulières :

→ ***Perquisition par ...***

- Cabinet & Domicile d'un avocat.
  - → **Magistrat + Présence du Bâtonnier.**
- Locaux de presse, véhicule de cette entreprise ou domicile de journaliste.
  - → **Infraction liée à l'activité professionnelle → Magistrat**
- Cabinet des médecins, huissiers de justice, notaires.
  - → **Magistrat + Présence d'un représentant de l'ordre des Médecins**
- Lieux couverts par le secret de la Défense Atonale.
  - → **Magistrat + Présence du Président de la Commission Consultative au Secret de la Défense Atonale.**
- Locaux de juridiction & domicile de personne ayant des fonctions juridictionnelles
  - → **Magistrat + Présence 1er Président CA ou de la Cour de Cassation**.

Heures de la perquisition :

- Respect des heures légales pour entrer dans les lieux → **entre 6h et 21 h**.
  - ↪ ***Perquisition débutée avant 21h permet de poursuivre après 21h.***
- La perquisition dure jusqu'à la découverte des objets recherchés.
  - ↪ **Objets découverts → fin de perquisition.**

JAMAIS DE SAISIE EN DEHORS DES HEURES LÉGALES
(sauf si perquisition débutée avait 21h00 ou perquisition de nuit).

Perquisition informatique :

- Possibilité de saisie des unités principales.
- Possibilité de saisie de données → réalisation de copies.
- Possibilité de perquisition dans les serveurs à domicile.
- Possibilité de saisie sur serveurs à l'étranger → Accord du pays hébergeur nécessaire.

Fouille intégrale : → **Art. 63-7 al. 1 du C.P.P**

- Compétence exclusive de l'OPJ, en sa présence.
- Assimilée à perquisition sans respect des heures légales
- **Assentiment express et manuscrit en enquête préliminaire** (*Art. 76 - Possible*).
- Nécessité de l'enquête.
- **Uniquement sur une personne en GAV**.
- Palpation et utilisation des moyens de détection électroniques inappropriés.
- Effectuée par une **personne de même sexe**.
- Mise à nu possible.
- **Si découverte = scellés**.

Investigations corporelles internes : → **Art. 63-7 al. 2 du C.P.P**

- Réalisation de l'acte par un **médecin** requis.
- Uniquement sur une personne en en GAV
- **Si découverte = scellés.**

Fouille de véhicule :

- Fouille réalisée en présence de la personne en possession du véhicule.
- Véhicule → Stationné dans le domicile *(devient un objet)* = Respect des heures légales.
  → Utilisé comme domicile = Respect des heures légales.
  → Stationné sur la voie publique = Non soumis aux heures légales

---

LA DÉCOUVERTE INCIDENTE

Découverte d'objet ou produits d'une infraction sans lien avec les faits de la procédure à l'origine de la perquisition en cours.

Perquisition initiale	Saisine / saisie incidente
Cadre : Flag, Prélim., Commission Rogatoire, Enquête Décès, Exécution de Mandat. **Heure de début de perquisition initiale** : 14h00. **Heure de découverte incidente** : 14h30. « A 14h30, découvrons incidemment … S → Situation. D → Description. R → Représentation sur l'objet **PAS DE SAISIE / SCELLÉ.** « ***Informons NOM Prénom que ces objets seront saisis et placés sous scellé par procès-verbal distinct et que cette découverte fera l'objet d'une procédure incidente distincte pour les faits de QUALIFICATION***.» **Reprise des investigations** : 14h45. **Fin de perquisition initiale** : 15h00.	**Heure de début de PV Saisine, saisie incidente** : 14h30. Rappel de l'incipit de l'opération initiale *+ présence assentiment express si Prélim*. « A l'heure du présent, découvrons incidemment … S → Situation. D → Description. R → Représentation sur l'objet (déclarations). Dès lors, agissons dans le cadre *CADRE*… S → Saisie. S → Scellé. **Avis Parquet** *(Parquet TC si extension de compétence).* → Parquet confirme le Cadre Légal ***Si Prélim***. → *nécessite un nouvel assentiment express et manuscrit.* **Heure de fin de PV Saisine, saisie incidente** : 14h45. Annexes : copie du 1er assentiment si Prélim + nouvel assentiment si incidente en EP.

Cas de découverte incidente en dehors des heures légales → **Pas de saisie immédiate**
→ **Nouvelle perquisition aux heures légales pour saisie**

Découverte incidente en extension de compétence → **Compétence de l'OPJ Territorialement Compétent**

LES SAISIES-SCELLES

• **Authentification et conservation des pièces à conviction.**
• Lors de constatations & perquisitions.

Catégories de scellés :

• Scellé découverts → *Véhicule, domicile, ...*
• Scellé ouvert → *Documents, faux billets, ...*
• Scellé fermé → *Objets divers.*

Scellés particuliers :

• Valises et colis (*Détail du contenu*) → *Scellé séparé pour les valeurs.*
• Vêtements dans affaire criminelle → *1 scellé par vêtement.*
• Liquides inflammables + explosifs → *Scellé mais pas matériel*.
• Stupéfiants et médicaments → *Destruction ou dépôt au greffe du TJ.*
• Armes à feu, munitions (crime) → *Un scellé par élément (arme, cartouche, étui, ...)*
• Objets intransportables → *Scellé sur place + désignation d'un gardien du scellé*

Scellé Provisoire : **SI IMPOSSIBLE DE RÉALISER L'INVENTAIRE SUR PLACE → réalisation d'un SCELLE PROVISOIRE**.

• Garantir l'authenticité du moyen de preuve.
• Bris du scellé provisoire dès l'arrivée au service pour inventaire en la présence constante et effective de la personne (*Bris du scellé provisoire = Pas d'autorisation du magistrat*).
• Placement sous scellé définitif.

Bris de scellé :

• En la présence constante et effective du légitime propriétaire.
• Accord de la restitution par le mis en cause.
• Demande de restitution de la victime.
• Autorisation de restitution et du bris de scellé par le Magistrat.
• *Placement sous scellé de la « fiche de scellé » du scellé brisé. (N'existe plus mais encore pratiqué suivant la politique pénale du parquet / pratique du service)*

Saisie des comptes bancaires (Flagrant Délit) :

• Si crime ou délit > 1 an.
• Par OPJ sur autorisation du PR.
• Maintien ou main levée par JLD sous 10 jours.

Scellés en matière de stupéfiants :

• **Avant saisie** :

- **Test de la matière & Pesée de la matière** (**En présence du MeC**).

→ Test de réactivité de la matière *(Cannabis, Cocaïne, Opiacés, Amphétamines, …)*

→ Pesée de la matière

- **Échantillonnage quelque soit la quantité**. (**En présence du MeC**)
↪ **Obligatoire en C.R.**

Pour les petites quantités, il faut l'accord du PR pour faire l'échantillonnage.

Échantillonnage obligatoire :

Produits	Quantités
Cannabis	1 Kg pour la résine 50 Grammes pour l'herbe
Cocaïne	50 Grammes
Héroïne	50 Grammes
Drogues de synthèse	50 Cachets

Destination des échantillonnage :

Laboratoire de Police Scientifique à proximité :	**Absence de Laboratoire de Police Scientifique** :
→ N°1 : Laboratoire P.S (*Analyse + Alimentation fichier*) → N°2 : Tribunal Judiciaire (*Contre-Expertise*) → N°3 : Reliquat (*Destruction*)	→ N°1 : Laboratoire Privée (*Analyse*) → N°2 : Tribunal Judiciaire (*Contre-Expertise*) → N°3 : Reliquat (*Destruction*) ***+ 5 Grammes, non-scellé, pour Alimentation fichier.***

LES RÉQUISITIONS

Réquisition : **Titre de contrainte permettant l'accomplissement, ou non, de certains actes**.

Réquisitions	Articles	Personne requise	Mission
Personnes qualifiées	FD : Art. 60 du C.P.P EP : Art. 77-1 du C.P.P CR : Art. 151 du C.P.P	Personne en mesure de faire des observations techniques ou scientifiques. **SERMENT si non-listée.**	Procéder à un examen technique et scientifique (sauf expertise) Examen d'un médecin pour ITT Interprète
Demande de document	FD : Art. 60-1 du C.P.P EP : Art. 77-1-1 du C.P.P CR : Art. 99-3 du C.P.P	Toute personne physique ou morale (administration, banque CAF).	Obtenir la remise de documents, fichiers, informations (numériques) intéressant l'enquête.
Demande de document par Informatique	FD : Art. 60-2 du C.P.P EP : Art. 77-1-2 du C.P.P CR : Art. 99-4 du C.P.P	Organismes publics ou personnes morales de droit privé.	Mise à disposition des informations utiles contenues dans les systèmes informatiques.
		Opérateurs de télécommunication. → Instruction du PR + Autorisation du JLD.	Assurer la préservation du contenu des informations consultées (1 an max).
Support de données informatiques	FD : Art. 60-3 du C.P.P EP : Art. 77-1-3 du C.P.P CR : Art. 99-5 du C.P.P	Expert qualité	Ouvrir un scellé et faire une copie de travail sans altérer l'original.

Réquisitions	Articles	Personne requise	Mission
GAV	FD : Art. 63 du C.P.P EP : Art. 77 du C.P.P CR : Art. 154 du C.P.P	Médecin	État compatible avec la mesure.
	+ Art. 63-3 du C.P.P		
Interprète	Art. 63-1 al 1 et 10 CPP	Interprète **SERMENT si non-listée.**	Notification des droits à la personne en GAV.
	FD : Art. 60 du C.P.P EP : Art. 77-1 du C.P.P CR : Art. 151 du C.P.P		Audition d'une personne.
FNAEG	FD : Art. 60 du C.P.P EP : Art. 77-1 du C.P.P CR : Art. 151 du C.P.P + Art. 706-56 du C.P.P		
Manouvrier	Art. R. 642-1 du C.P ***En C.R → OPJ Uniquement***	Personne susceptible de fournir une prestation permettant le bon déroulement de l'enquête.	Faciliter le bon déroulement de l'enquête par son intervention (garagiste, serrurier, médecin pour des soins)
Autre Réquisition	FD : OPJ et APJ sous son contrôle EP : AUTORISATION PRÉALABLE DU PR pour l'OPJ et l'APJ CR : DOMAINE DU JI que l'OPJ		

Nuances des réquisitions concernant le Gardé à vue :

- Compatibilité avec la mesure → Art. 63-3 du C.P.P
- I.T.T. / Dépistage Urinaire / ... → Art. 60 du C.P.P

Autres Réquisitions :

- Réquisition ordonnée par le magistrat : *cf. AUTOPSIE ET EXPERTISE*.
- Réquisition visant la recherche d'alcool → Art. L. 3354-1 du C.S.P
- Réquisition visant la recherche de stupéfiants → Art. L. 235-2 du C.R
- Réquisition visant la preuve de l'état alcoolique → Art. L. 234-4 et L. 234-9 du C.R

Réquisition à personne :

- Original de la réquisition remise à la personne requise.
- Sceau officiel et signature → **OBLIGATOIRE**
- Mention terminale de la réquisition : « ***Et pour sa garantie personnelle, et afin qu'il n'en ignore rien, remettons à NOM Prénom l'original du présent*** ».

- Si la personne n'est pas expert → **Prestation de serment** : « ***Mr/Mme NOM Prénom prêtera serment par écrit séparé d'apporter son concours à la justice, en son honneur et conscience*** ».

L'EXTENSION DE COMPÉTENCE

Compétence habituelle de l'OPJ :

- Compétence nationale → Art. R. 15-18 du C.P.P
- Compétence zonale → Art. R. 15-19 du C.P.P
- Compétence départementale → Art. R. 15-20 du C.P.P

Cas particuliers :

- OPJ exerçant en région Parisienne (75, 92, 93 et 94) = **Considéré comme 1 seul département**.
- Extension de compétence des OPJ applicable aux APJ et APJA participant à l'enquête diligentée.

Extension de Compétence : → **Art. 18 du C.P.P + Art. D.12 du C.P.P**

Art. 18 du C.P.P	al. 1	**Compétence territoriale habituelle.**
	al. 2	**Mise à disposition temporaire d'un service** (détachement ; renfort saisonnier, GIR).
	al. 3	**Poursuite des investigations sur l'ensemble du territoire national**. - Avis Procureur de la République ou Juge d'Instruction saisi de l'enquête (DE) ↪ Décide ou non l'assistance par un OPJ Territorialement Compétent - Avis Procureur de la République Territorialement Compétent - Avis OPJ Territorialement Compétent Si le transport à lieu dans un département limitrophe, l'information préalable des magistrat est facultative mais l'avis à l'OPJ Territorialement Compétent reste obligatoire (*Art. D.12 du C.P.P*) A la fin des opérations effectuées en extension de compétence, les magistrats (DE + TC) et l'Officier de Police Judiciaire (TC) sont avisés des investigations réalisées et de la fin de celle-ci.
	al. 4	**Auditions sur le territoire d'un État étranger**. - Nécessité accords bilatéraux. - Autorisation écrite du PR en Flagrant Délit ou Enquête Préliminaire. - Autorisation écrite du JI en Commission Rogatoire
	al. 5	**OPJ ou APJ exerçant dans les véhicules affectés au moyen de transport collectif de voyageurs ou lieux destinés à l'accès**. - Étendue de la zone de défense + lignes se terminant juste après ces zones de défense (transillien)

Mise en œuvre de l'extension de compétence :

Extension de compétence → Avis au magistrat ≠ Pas une demande d'autorisation

- **Avant** : - Avis au Procureur Directeur d'Enquête de la nécessite de l'extension de compétence pour les besoins de l'enquête. Il peut décider de l'assistance d'un OPJ Territorialement compétent.
  - Avis au Procureur Territorialement Compétent du déplacement dans sa zone de compétence et des missions qui seront réalisées.
  - Avis à l'OPJ Territorialement Compétent du déplacement dans sa zone de compétence et des missions qui seront réalisées.

- **Pendant** : - Avis au Procureur Directeur d'Enquête de la prise d'une mesure de Garde à vue dans le cadre de l'enquête.

  - Avis au Procureur Territorialement Compétent de la prise d'une mesure de Garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Avis au PR T.C →

Possibilité n°1 → *Avis direct par le PR D.E*

Possibilité n°2 → *Avis par l'OPJ*

• **Après** : - Avis au Procureur Directeur d'Enquête de la fin des opérations en extension de compétence et du résultat.
- Avis au Procureur Territorialement Compétent de la fin des opérations en extension de compétence.
- Avis à l'OPJ Territorialement Compétent de la fin des opérations en extension de compétence.

AVANT *3 avis*	**Avis** : - Procureur (ou Juge d'Instruction) Directeur d'Enquête (D.E) - Procureur Territorialement Compétent - Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent
PENDANT (*Si Garde à Vue*) *2 avis*	**Avis** : - Procureur (ou Juge d'Instruction) Directeur d'Enquête (D.E) - Procureur Territorialement Compétent
	Prolongation de GAV : Demande faite au PR D.E ↪ *Si impossible* : Demande au PR T.C Fin de GAV : **Compétence exclusive du PR D.E**
AVANT *3 avis*	**Avise** : - Procureur (ou Juge d'Instruction) Directeur d'Enquête (D.E) - Procureur Territorialement Compétent - Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent

---

L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Mise en œuvre de l'enquête préliminaire :

- Cadre d'Enquête par défaut.
- Lorsque le Flagrant Délit n'est pas applicable ou le délai expiré.
- Absence d'une information ouverte.

Mode de saisine de l'enquête préliminaire :

- Instruction du Procureur de la République (écrite ou verbale).
- Initiative
- Plainte de victime
- Dénonciation

Durée de l'enquête préliminaire :

- 2 ans à compter de la saisine sauf régime dérogatoire 3 ans.
- Prolongation d'un an possible (2 ans en régime dérogatoire) sur autorisation écrite et motivée du Procureur.

ACTE RÉALISÉ APRÈS EXPIRATION DU DÉLAI = CADUQUE

Avis OBLIGATOIRES au Procureur de la République :

- Dès connaissance d'une infraction → ***Art.19 du C.P.P***
- Dès l'identification d'un suspect → ***Art. 75-2 du C.P.P***
- Tous les 6 mois → ***Art. 75 du C.P.P***

Infractions concernées par l'enquête préliminaire :

- Toutes les infractions à l'encontre de toute personne résidant sur le Territoire National.

Enquête préliminaire OBLIGATOIRE :

- Pour les contraventions.
- Pour les délits non punis d'emprisonnement.

Qui peut diligenter une enquête préliminaire :

- Procureur de la République (*Contrôle de la GAV → Art. 77 du C.P.P*).
- OPJ.
- APJ (sous le contrôle de l'OPJ).

Transport-constatations sur les lieux :

- Possible.
- **Pas de texte le prévoyant**.
- Accord verbal suffisant pour procéder aux constatations.

Décision des prélèvements externes (comparaison) :

- Le Procureur de la République.
- OPJ sur autorisation du PR.
- OPJ peut procéder aux opérations de signalisation.

Personnes concernées par les prélèvements externes :

- Les suspects.
- Les témoins.

Conditions préalables à toute réquisition : → **Art. 77-1 à 77-1-3 du C.P.P**

- Sur autorisation préalable du Procureur de la République
- Par OPJ et APJ.
- Sauf pour les droits prévus par la GAV → Réquisitions prévues dans les textes.

Perquisition ou fouille en enquête préliminaire : → **Art. 76 du C.P.P**

- Assentiment express et manuscrit du maître des lieux ou de la personne chez qui la mesure se déroule.

« Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours ».

Absence d'assentiment express :

Autorisation écrite et motivée du JLD sur requête du Procureur → Art.76 al 4 du C.P.P

↪ *Autorisation Individuelle (Lieu précis)*

↪ *Date limite avant laquelle l'opération doit avoir lieu*

Moyens de coercition en enquête préliminaire :

- **Art. 78 du C.P.P** → Contrainte à comparaître
- Sur autorisation du Procureur de la République.
- Peut être exercée envers les suspects et les témoins.
- Appréhension forcée sur la VP.

Conditions :

- Si la personne n'a pas répondu à une convocation.
- Si on peut craindre qu'elle ne réponde pas à une convocation.
- Si risque de
  - modification de preuves ou indices
  - pression sur les témoins, victimes ou leurs familles
  - concertation entre les coauteurs ou complices

Application :

- **INTERDICTION de pénétrer de force dans un domicile pour exécuter un ordre de comparution**
  ↪ **sauf** :
  - *Si Art. 76 du C.P.P émanant du JLD*
  - *Exécution d'une peine de prison.*
  - *Exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche.*
  - *Demande d'extradition.*
- **Respect des heures légales**.

Durée maximale de retenue d'un témoin contraint :

- Le temps strictement nécessaire à son audition.
- Délai de 4 heures maximum.

Auditions :

- Assistance interprète.
- Possibilité pour les témoins de déclarer l'adresse du commissariat, sur autorisation du PR.
- Possibilité de déclarer l'adresse professionnelle.
- Audition à l'étranger possible avec accord du pays, sur réquisition du PR.
- Audition libre applicable.

Articles de la Garde A Vue en préliminaire :

- Art. 77 du C.P.P (doit figurer sur le PV de notification de GAV).
- + Art. 62-2 à 63-4-3 CPP.

Mandat de recherche : → **Art. 77 du C.P.P**

- Application de l'article 70 du C.P.P **si crime ou délit ≥ 3 ans**
- Délivré par le **Procureur de la République**
- Pénétration dans le domicile possible durant les heures légales.

Saisie des comptes bancaires :

- Si crime ou délit > 1 an.
- Par OPJ **sur autorisation du PR**.
- Maintien ou mainlevée par JLD sous 10 jours.

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE (INFORMATION JUDICIAIRE)

Permet à un organe juridictionnel de rechercher les preuves afin d'établir des charges suffisantes (instruction à charge et à décharge)

Caractère de la procédure :

- Écrit
- Secret
- Non-contradictoire

Le juge d'instruction : **Magistrat du Siège**, nommé par décret du Président de la République, sur proposition du Garde des Sceaux, après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. **Rend des ordonnances**.

Caractéristiques du Juge d'Instruction :

- Indépendant des parties.
- Irresponsable.
- Impartial → Instruit à charge et à décharge.
- Inamovible → Fait partie intégrante du Procès Pénal.

Contrôle du Juge d'Instruction :

- La Chambre de l'Instruction (*Examine les appels, les requêtes en annulation, ordonne des actes, remise en liberté de DP.*)
- Le Président de la Chambre de l'Instruction (*Contrôle le fonctionnement des cabinets*)

Pouvoirs du Juge d'Instruction :

- Pouvoir de direction de la PJ temporaire (*Temps de la CR*)
- Transport pour diriger et contrôler l'exécution de sa CR .

- Compétence territoriale :
  - Lieu d'infraction, de résidence, d'arrestation, de détention.
  - Transport sur l'ensemble du Territoire National (*Avis PR TC préalable*).

- Constatations matérielles :
  - Transport sur les lieux avec son greffier (***avis PR préalable***).
  - Constatations utiles ou Perquisition.

Mode de saisine du J.I :

- Réquisitoire introductif du PR.
- Plainte avec Constitution Partie Civile (*Classement sans suite ou sans avancée depuis 3 mois*)
  → *Doyen ou Président du Tribunal vérifie la recevabilité de la plainte et fixe le montant de la consignation (max 15.000€) puis désigne le Juge d'Instruction.*
  → *Le Juge d'Instruction désigné vérifie la recevabilité puis informe le Procureur.*
  → *Le Procureur de la République vérifie la recevabilité puis émet ses réquisitions* (≠réquisitoire introductif).
- Le Juge d'Instruction est saisi « **IN REM** » : instruit sur les faits visés par le réquisitoire ou la plainte et non sur les auteurs.

Actes réalisés par le Juge d'Instruction :

- Vérifications personnelles et réquisitions.
- Auditons / Interrogatoires / Confrontations.
- Transports / Perquisitions / Reconstitutions.
- Constatations matérielles.
- Délivrance de mandats.

Actes délégués par le Juge d'Instruction :

- Expertises → *Art. 156 du C.P.P à 169-1 du C.P.P*
  - *Les experts sont listés par la Cour de Cassation ou Cour d'Appel*
  - *Ils prêtent serment devant la Cour d'Appel de leur ressort de domicile.*
  - *Ils réalisent leurs missions sous le contrôle du Juge d'Instruction*
  - *Ils peuvent briser des scellés pour réaliser leur mission.*
  - *A la fin, un réalise un rapport qui est remis au greffier.*
- Commissions rogatoires

Les Parties de l'Instruction :

- Ministère Public.
- Partie Civile.
- Mis En Examen.

Les statuts et droits :

STATUTS	OBLIGATIONS	DROITS	AUDITION PAR OPJ
PARTIE CIVILE → Lésée par un Crime ou un Délit. → Peut se constituer Partie Civile à tout moment de l'instruction.	AUCUNE OBLIGATION NE PRÊTE PAS SERMENT	- Assistance avocat. - Accès au dossier. - Requête en nullité. - Requérir à des actes. - Appel de décision portant atteinte à ses intérêts civils. - Demander la clôture si pas d'acte pendant 4 mois.	**DEPOSITION IMPOSSIBLE** → Sauf sur sa demande expresse et si elle renonce à l'assistance de son avocat.
TEMOIN SIMPLE → Audition parait utile. → Personne n'ayant aucun des autres statuts. → Aucun indices graves et concordants.	**Doit comparaître et déposer** IDENTITÉ. + « Ni parent, ni allié, ni serviteur des partes » PRÊTE SERMENT *[sauf -16 ans, perte des droits civiques].*	AUCUN DROIT.	Audition possible Exhibition de la CR.
TEMOIN SUSPECT → Existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction. → GAV ou Audition Libre.	**Doit comparaître** IDENTITÉ. +« Ni parent, ni allié, ni serviteur des partes » NE PRÊTE PAS SERMENT (car droit au silence).	- Droits de la GAV. - Droits de l'audition libre.	Audition possible Exhibition de la CR. → Application de l'art. 105 du CPP en cas d'apparition d'indices graves et/ou concordants.
TEMOIN ASSISTE (Notifié par le J.I) → Existe des indices graves ou concordants (à minima). → Soupçons +/- lourds. **→ STATUT TEMPORAIRE**	**Doit comparaître devant le JI** IDENTITÉ. +« Ni parent, ni allié, ni serviteur des partes » NE PRÊTE PAS SERMENT.	- Assistance avocat. - Accès au dossier par le biais de l'avocat. - Être confronté aux personnes qui le mettent en cause. - Demander la clôture de l'instruction si aucun acte pendant 4 mois. - Demander à être mis en examen à tout moment.	**AUDITION IMPOSSIBLE** → Sauf sur sa demande expresse et s'il renonce à l'assistance de son avocat. PAS ART. 105 DU C.P.P POURSUITE D'AUDITION POSSIBLE.
MIS EN EXAMEN (Notifié par le J.I) → Existe des indices graves et/ou concordants + participation à la commission. → Statut obligatoire pour être renvoyé devant les juridictions de jugement. → Nécessaire pour faire l'objet de mesures provisoires .	AUCUNE OBLIGATION. NE PRÊTE PAS SERMENT.	- Assistance avocat. - Accès au dossier. - Requêtes en nullité. - Requérir à des actes. - Faire appel des décisions. - Être confronté aux personnes qui le mettent en cause. -Demander la clôture de l'instruction si aucun acte pendant 4 mois.	**INTERROGATOIRE ET CONFRONTATION IMPOSSIBLE** → Possibilité de procéder à des perquisitions silencieuses.

Interrogatoire de première comparution :

- Pas Témoin Assisté avant Mis en Examen.
- Enregistrement audiovisuel si CRIME.
- Convocation entre 10 jours et 2mois.

Mesures provisoires : → **Mise en examen OBLIGATOIRE.**

- Contrôle Judiciaire. → Peine correctionnelle ou criminelle.
- Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique. → Contrôle Judiciaire insuffisant + Peine ≥ 2 ans.
- Détention provisoire → Soustraction volontaire au Contrôle Judiciaire + peine ≥ 3 ans

Si unique moyen de parvenir à l'un des objectifs prévus à l'article 144 du C.P.P

Clôture de l'Instruction :

- Intervient dans les 18 mois, à la demande des parties, pour les crimes.
- Intervient dans les 12 mois, à la demande des parties, pour les délits.
- Intervient dans le mois, après 4 mois sans acte, à la demande des parties.

Décision du Juge d'Instruction :

- Ordonnance de **Non-lieu** → Équivaut à un **classement** sans suite.
- Ordonnance de **Renvoi** → Saisi du **Tribunal Correctionnel ou de Police**.
- Ordonnance de **Mise en accusation** → Saisi de la **Cour d'Assise**

Types d'ordonnances :

Ouverture de l'instruction	Pendant l'instruction	Fin et clôture de l'instruction Ordonnance de règlement (= dessaisissement JI)
• **Ordonnance d'ouverture** - Ouverture de l'information • **Ordonnance de refus d'informer** - Pas d'infractions - Prescription • **Ordonnance de désistement** - Dessaisissement au profit d'un magistrat compétent • **Ordonnance de consignation** - Condition de fond et de forme • **Ordonnance de soit communiqué** - Communiquer avec le PR.	• **Ordonnance de refus** - Refus motivé. - En cas de demande d'actes de la part des parties. - Susceptible d'appel. • **Ordonnance de Commission d'Expert**. - Demande d'expertise • **Ordonnance de Bris de scellé et restitution**.	• **Ordonnance de non-lieu** - Absence d'infraction - Infraction insuffisamment caractérisée. - Auteur inconnu - Irresponsabilité pénale **Non-Lieu = Arrêt de l'Action Publique** • **Ordonnance de Renvoi** - Devant le Tribunal de Police ou Tribunal Correctionnel - Devant une Juridiction des mineurs. • **Ordonnance de mise en accusation** - Infraction qualifiée CRIME - Saisie de la Cour d'Assise

Cas particuliers liés à un non-lieu :

- Le Juge d'Instruction peut condamner la partie civile à une amende de 15.000 Euros maximum s'il considère la constitution de partie civile abusive ou dilatoire *(Art. 177-2 du C.P.P)*

- La personne ayant subi un détention provisoire est avisé de son droit d'obtenir de l'État une réparation du préjudice matériel et moral causé par la mesure *(Art. 149 du C.P.P)*

L'INSTRUCTION PRÉPARATOIRE POUR MINEURS

• Obligatoire si crime (***Art. L. 423-3 du C.J.P.M***)
• Facultative si délits ou contravention de 5ème classe (***Art. L. 423-2 du C.J.P.M***)

Compétence territoriale :

• Tribunal Judiciaire ayant le siège du Tribunal pour Enfants.
• Compétence au regard du lieu de résidence, du lieu de placement, du lieu de l'infraction ou du lieu où a été trouvé le mineur.

Règles communes :

• Enquête de personnalité sur le mineur.
• Mise en place d'une Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative par le Juge d'instruction.
↪ Mesure visant à l'évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur.
• Mise en place de mesure coercitive.

Mesure coercitives :

Contrôle Judiciaire	- 16 ans	Crime ou Délit ≥ à 5 ans **et** si à déjà fait l'objet de mesure ayant entraîné un rapport ou si infraction de violences ou agression sexuelle
	+ 16 ans	Crime ou Délit
Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique	- 16 ans	Non Applicable
	+ 16 ans	Applicable si Crime ou Délit ≥ 3 ans
Détention Provisoire	- 16 ans	**Crime** : Durée de 6 mois renouvelable 1 fois.
		Délit < à 10 ans : Durée 15 jours renouvelable 1 fois **Délit = à 10 ans** : Durée de 1 mois renouvelable 1 fois
	+ 16 ans	Crime - Durée de 6 mois renouvelable 1 fois.
		Délit ≤ à 7 ans : Durée 1 mois renouvelable 1 fois **Délit > à 7 ans** : Durée de 4 mois renouvelable 2 fois

Ordonnances de règlement :

• **Ordonnance de non-lieu**

• **Ordonnance de Renvoi**
→ **Tribunal de Police** *(contravention 4ème Classe)*
→ **Juge pour Enfants** *(Délit - Contraventions / - 13 ans)*
→ **Tribunal pour Enfants** *(Délit - Contravention / + 13 ans OU Crime / - 16 ans)*

• **Ordonnance de mise en accusation**
→ **Cour d'Assise des Mineurs** *(Crime + 16 ans / Crime connexe et indivisible - 16 ans)*

LA COMMISSION ROGATOIRE

LORS DES ACTES EN COMMISSION ROGATOIRE → EXHIBER A CHAQUE FOIS L'ORIGINAL DE LA COMMISSION ROGATOIRE

Définition de la Commission Rogatoire :

- Une délégation de pouvoirs *(émanant le plus souvent du Juge d'instruction)*.
- Un mode d'enquête exclusif.

Personnes pouvant délivrer une Commission Rogatoire :

- Juge d'Instruction.
- Chambre de l'Instruction.
- Toute juridiction de jugement

Types de commissions rogatoires :

- **Générale**
- **Spéciale ou Technique** (actes définis).
- **Internationale** (*accords bilatéraux*).

Formalisme de la Commission Rogatoire :

- Écrite.
- Datée et signée.
- Revêtue du sceau du Magistrat + Nom du Magistrat + TJ.
- Indique la nature de l'infraction, l'objet des poursuites, le nom des personnes visées et les missions déléguées.

Actes réalisables par un OPJ :

- Constatations.
- Prélèvements externes sur témoin ou MeC + signalisation.
- Certaines auditons selon le statut.
- Régime de l'audition libre → **Disposition prévu à l'Art. 61-1 du C.P.P**
- Perquisitions.
- Fouilles corporelles, de véhicule.
- Saisies-scellés (ouverture qu'en présence du MEX et de son avocat + tiers éventuel).
- Saisie compte bancaire (*accord du JI + ordonnance du JLD sous 10 jours*).
- Garde à vue → ***Art. 154 du C.P.P*** . Mesure contrôlée par le JI.
- Interceptions téléphoniques → Art. 100 à 100-7 du C.P.P
  - Autorisation du Juge d'Instruction
  - Crime ou délit ≥ 3 ans
  - Durée de 4 mois renouvelable dans la limite d'un an. (*Sauf CDO*)
- Réquisitions d'ordre général
  - Art. 99-3 du C.P.P dans la limite des imposées par l'article 60-1-2 du C.P.P
- Rétention judiciaire suite violation de Contrôle Judiciaire
  - Avis Juge d'Instruction → Révocation du Contrôle Judiciaire par J.L.D.

Perquisition en Commission Rogatoire :

- **Au domicile du Mis en Examen** : → **Art. 95 du C.P.P**
  → Présence constante et effective de la personne Mise en Examen
  ↪ A défaut : *1 représentant désigné ou 2 témoins*
  → **Perquisition Silencieuse**
  ↪ Aucune déclaration lors de la représentation d'objets saisis.

- **Au domicile de toute autre personne** : → **Art. 96 du C.P.P**
  → Présence constante et effective de la personne.
  ↪ A défaut : *2 parents ou 2 Alliés du tiers SINON 2 témoins*
  → Déclaration selon le statut de la personne.

Actes ne pouvant être réalisés par un OPJ :

- Délivrance de mandats.
- Réquisitions à expert → Art. 156 du C.P.P
- Interrogatoires et confrontations du mis en examen.
- Déposions des Parties Civiles et Témoins Assistés (sauf demande expresse).

LE CONTRÔLE JUDICIAIRE

Contrôle Judiciaire :
- Art. 137 du C.P.P → Définition
- Art. 138 al. 1 du C.P.P → Mise en oeuvre

- Restriction de la liberté avec obligations imposées (*surveillance, assistance*)
- Applicable dés que les faits sont **punissables d'une peine d'emprisonnement.**
- Applicable à toute personne mise en examen.
- Ordonné par le **Juge d'Instruction**, le **J.L.D**, la **Chambre de l'Instruction** ou par une **juridiction de jugement**.
- Nécessité de l'instruction, refus de Détention Provisoire, Audience de CRPC ou jusqu'à la date du jugement (renvoi).
- Modification à tout moment.
- Mainlevée à tout moment par le Juge d'Instruction, le Procureur ou sur demande de la personne après avis du M.P.

- **Fin de l'Information Judiciaire** → Si ordonnance de renvoi = Fin du Contrôle Judiciaire.
  → Si ordonnance de mise en accusation = Maintien jusqu'au jugement

- **Soustraction / Manquement = RÉVOCATION** + Mandat d'arrêt / d'amener, Détention Provisoire possible (JLD).

L'ASSIGNATION A RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique :
- Art. 137 du C.P.P → Définition
- Art. 142-5 al. 1 du C.P.P → Mise en oeuvre

- **Assignation de la personne à demeurer à son domicile ou lieu fixé avec absence sous conditions.**

Possibilité de mise en oeuvre :
- Peine de 2 ans minimum.
- Mise en examen avec Peine > à 7 ans d'emprisonnement + suivi socio-judiciaire.
- Mise en examen pour violences ou menaces sur conjoint et Peine > à 5 ans.
- A l'encontre d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition.

Personne pouvant prendre la mesure :
- Juge d'Instruction
- Juge des Libertés et de la Détention
- Toute autres juridiction pouvant prononcer cette mesure.

Durée :
- Durée choisi par le Juge dans la limite maximale de **6 mois**.
- Renouvelable par tranche de 6 mois dans la **limite de 2 ans max**.

NON RESPECT = RÉVOCATION avec Mandat d'arrêt / d'amener en vue de placement en Détention Provisoire.

LA DÉTENTION PROVISOIRE

Détention Provisoire : → **Articles 137 à 137-4 et 143-1 à 150 du C.P.P**

- **Incarcération d'une personne** mise en examen ou d'une personne avant jugement.
- Mesure exceptionnelle et dont la **mise sous C.J ou A.R.S.E est insuffisante**

Conditions :

- Crime, délit ≥ 3 ans
- Révocation d'un Contrôle Judiciaire ou d'une Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique.
- Unique moyen de :
  - Conserver les preuve et indices,
  - Éviter toutes formes de pression ou concertation,
  - Permettre la protection du mise en examen,
  - Garantir la mise à disposition de la personne à la justice,
  - Mettre fin à un trouble à l'ordre public.
- Sur **décision du J.L.D** saisi par le Juge d'Instruction ou Procureur
  - ↪ Audition avec avocat par le J.L.D
  - ↪ Le J.L.D délivre une **ordonnance de placement**
- Placement en détention possible par la Chambre de l'Instruction → **Art. 201 du C.P.P**

Cas des majeurs de - 21 ans : Enquête sociale obligatoire si peine < 5 ans.

Durée :

- Matière Correctionnelle → **4 mois max**.
  - → Prolongation à titre exceptionnel jusqu'à **2 ans et 4 mois max**
- Matière Criminelle → **1 an max**.
  - → Prolongation à titre exceptionnel jusqu'à **4 ans et 8 mois max**

Fin de Détention Provisoire :

- Règlement de la procédure
  - ↪ Ordonnance de Renvoi
  - ↪ Ordonnance de Mise en accusation
- Demande de mise en liberté accordée
- Mise en liberté de plein droit
  - ↪ Fin de la durée
  - ↪ Inobservation des délais pour statuer sur le maintien en détention
- Mise en liberté d'office
  - ↪ Décision du Juge d'Instruction ou de la Chambre de l'Instruction
- Mise en liberté sur réquisition du Parquet
  - ↪ Demande de remise en liberté par le Procureur
- Mise en liberté pour raison de santé
  - ↪ Pathologie engageant le pronostic vital
  - ↪ État de santé physique ou mentale incompatible avec la Détention

---

LES MANDATS

MANDAT	BUT	PAR QUI	CONTRE QUI	NOTIFICATION	MISE EN OEUVRE	AVIS	PRÉSENTATION	
							- 200 Km	+ 200 Km
Mandat de Comparution **Art. 122 al. 4 du C.P.P**	Remise d'une convocation en vue de se présenter devant le juge mandant **COERCITION IMPOSSIBLE**	Juge d'Instruction Juge des Enfants	Personne domiciliée	Signifié par Huissier de Justice --------- Notifié par OPJ ou APJ		Magistrat mandant		
Mandat de Recherche **Art. 122 al. 2 du C.P.P**	Recherche de la personne en vue de son placement en Garde à vue **COERCITION POSSIBLE**	Procureur Juge des Enfants Juge d'Instruction	R. P. S. Un crime ou un Délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement	OPJ / APJ --------- Chef d'établissement Pénitentiaire	Interpellation Placement en Garde à vue (*pour les faits du mandat*)	Magistrat Mandat qui donne les instructions --------- Procureur du lieu de placement		
Mandat d'Amener **Art. 122 al. 5 du C.P.P**	Interpeller et présenter au magistrat mandant **COERCITION POSSIBLE**	Magistrats du Siège --------- Procureur en cas d'urgence et empêchement du JAP	Personne n'ayant pas déféré à un mandat de comparution ou risque de ne pas déféré + indices graves ou concordants --------- Soustraction à un contrôle judiciaire	OPJ / APJ --------- Chef d'établissement Pénitentiaire	Interpellation et placement en Rétention Interpellation à domicile possible aux heures légales	Magistrat Mandant --------- Procureur du lieu de placement	Présentation devant le magistrat mandant ou Dans un délai de 24 heures	Consigne du magistrat mandant --------- Présentation au JLD du lieu d'arrestation si conduite impossible dans les 24H

MANDAT	BUT	PAR QUI	CONTRE QUI	NOTIFICATION	MISE EN OEUVRE	AVIS	PRÉSENTATION	
							- 200 Km	+ 200 Km
Mandat d'Arrêt **Art. 122 al. 6 du C.P.P**	Rechercher et présenter magistrat mandant Conduite à la maison d'arrêt possible avant présentation **COERCITION POSSIBLE**	Magistrats du Siège -------- Chambre de l'Instruction Cour d'Appel	Personne en fuite Personne hors du territoire	OPJ / APJ	Interpellation et placement en Rétention Interpellation à domicile possible aux heures légales	Magistrat Mandant --------- Procureur du lieu de placement	Conduite devant le juge mandant ou la maison d'arrêt dans les 24 Heures --------- Président du Tribunal Judiciaire ou juge désigné par lui	Conduite devant le JLD local qui requiert le transfert en maison d'arrêt.
Mandat d'Arrêt Européen **Art. 695-11 et suivants du C.P.P**	Interpeller et présenter au Procureur Général Territorialement Compétent **COERCITION POSSIBLE**	Décision judiciaire émise par un État membre de l'Union Européenne	Personne recherchée dans le cadre d'une exécution de justice		Interpellation et placement en Rétention Interpellation à domicile possible aux heures légales	Procureur Général de la Cour d'Appel --------- Procureur de la République du lieu de placement	Présentation dans les 48 heures pour confirmer l'identité, consentir ou s'opposer à sa remise. → Incarcération possible Remise sous 10 jours suite à la décision de la Chambre de l'Instruction	
Mandat de Dépôt **Art. 122 al. 8 du C.P.P**	Recevoir et détenir une personne en prison, ou Transférer dans une autre prison ou Rechercher	Magistrats du Siège -------- Chambre de l'Instruction Cour d'Appel	Personne mise en examen ou Personne condamnée	**Notification verbale**	Mise à disposition du chef de l'établissement qui exécute le mandat de dépôt.			

L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

EUROJUST :

- Organe UE.
- Coordination / coopération états membres pour enquête et poursuites.
- Informations au Procureur Général des infractions dont elle à connaissance.
- Confit de compétence.
- Terrorisme.
- Magistrat hors hiérarchie, nommé pour 4 ans, recevant ses instructions du Garde des Sceau.
- Demande au PG de mise en place des équipes communes d'enquête (ECE).

TRAITE DE PRÜM :

- Coopération transfrontalière (terrorisme, CDO, immigration).
- Échange de données génétiques, dactyloscopiques.
- Patrouille mixte intervention commune sur maintien de l'ordre et sécurité publique.
- Franchissement des frontières en cas d'urgence (Lien avec la vie ou l'intégrité des personnes.)

RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉENNE (RJE) :

- Réseau de magistrats.
- Faciliter l'exécution, coordination des l'entraide pénale au sein de l'U.E.
- Contact Central (DACG), Régional (Parquet Général), International (point de liaison)

ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE :

- Intermédiaire du Garde des Sceaux (*Demande de la France → Étranger*).
- Intermédiaire du Ministre des Affaires Étrangères (*Demande Étranger → France*).
- Demandes exécutées par Procureur / Juge d'Instruction qui requis les OPJ et APJ.
- Application du droit étranger si en faveur de la personne.
- Demande porte atteinte à la défense → Impossibilité notifié par Garde des Sceaux
- Auditons à distance.
- Infiltration (Accord du Garde des Sceaux et Autorisation Procureur de Paris).
- Décision d'Enquête Européenne (DEE) sauf si Équipes Communes d'Enquête.
- Investigations, transfert temporaire d'un détenu.

- **Équipes Communes d'Enquête** :

- Accord du GdS.
- Enquête complexe, moyens importants.
- Action coordonnée et concertée.
- Nécessité d'une procédure judiciaire préexistante (FD, EP, CR).
- Sur initiative du Procureur ou du Juge d'Instruction.
- Constatation d'infractions, auditons, assistance sans coercition, surveillances, infiltrations.
- Pouvoirs dans les limites du CPP.
- Copie des PV à l'autorité judiciaire française.

→ Une GAV commencée dans un pays membre UE, ne peut pas continuer sur le TN.

→ Si GAV dans un pays membre UE, perquisition urgente en France possible sur accord du magistrat, réalisée par un agent Français et selon les règles du CPP.

EXTRADITION :

- Remise d'une personne étrangère d'un état à un autre état.
- Absence de conventions internationales.
- Faits puni d'au moins 2 ans.
- Respect des heures légales.
- Droits de la personne → Droits de la Garde à vue.
- Présentation au Procureur Général sous 48h (consentement, refus).
- Remise aux autorités après décision de la Chambre de l'Instruction ou par décret du 1er ministre.

LA CRIMINALITÉ ET DÉLINQUANCE ORGANISÉE (CDO)

Compétence de Juridiction Inter Régionale Spécialisée possible.

Réunion ou Pluralité des auteurs	- Circonstance aggravante d'une infraction préalable la prévoyant *- Minimum de 2 individus (auteurs, co-auteurs, complices).* *- Acte fortuit (Dans un temps très proche de l'infraction, sans organisation).*	Infraction consommée ACTION COLLECTIVE INORGANISÉE OCCASIONNELLE ET FORTUITE
Bandé Organisée Art. 132-71 du C.P	- Circonstance aggravante d'une infraction préalable la prévoyant *- A partir de 3 individus.* *- Résolution d'agir en commun antérieure à l'action.* *- Nécessité d'une organisation (direction, hiérarchie, répartition des rôles).* *- But poursuivi : la commission d'une ou plusieurs infractions.*	Infraction consommée PRÉMÉDITATION + FAITS MATÉRIELS.
Association de Malfaiteurs Art. 450-1 du C.P	- Infraction autonome, continue et obstacle (actes préparatoires). Avant la commission d'une infraction commise en Bande Organisée	Infraction non consommée PRÉMÉDITATION

Infractions concernées par le régime dérogatoire :

Cadre Légal	Type de Régime Dérogatoire
Infractions prévue à l'Article 706-73 du C.P.P	**TOTAL**
Infractions prévue à l'Article 706-73-1 du C.P.P	**PARTIEL** (Pas de Garde à vue de 96 Heures)
Infractions prévue à l'Article 706-74 du C.P.P	**Surveillances Nationale + Saisies Conservatoires**

Le régime dérogatoire permet :

	706-73 du C.P.P	706-73-1 du C.P.P	706-74 du C.P.P
- Modification du régime de la GAV	X		
-Modification du régime des perquisitions - Infiltration - Interceptons téléphoniques - Sonorisation - Géo localisation	X	X	
- Surveillance - Saisies conservatoires	X	X	X

La surveillance : → Art. 706-80 du C.P.P

- Sur initiative et sur l'ensemble du TN.
- Avis préalable au PR TC du lieu de début et du lieu où les opérations peuvent se poursuivre.
- Possible à l'étranger avec autorisation *(→ Art. 694-6 du C.P.P)*
- Raison Plausible de Soupçonner une infraction en matière de Criminalité Délinquance Organisée

Sonorisation (Image + Son) : → **Art. 706-96 à 706-98 du C.P.P**

- Paroles et images dans un lieu privé.
- **Impossible dans certains lieux = ILLÉGALITÉ.**
- Si mise en place dans habitation entre 21h à 6h
  - → Accord du JLD en Flag et Prélim = 1 mois renouvelable (**4 mois max**)
  - → Accord du Juge d'Instruction en CR = 2 mois renouvelable (**2 ans max**)

Infiltration : → **Art. 706-81 à 706-87 du C.P.P**

- Par un **OPJ ou APJ en relation avec un OPJ coordinateur**, habilités par Procureur Générale de Paris.
- Pas pénalement responsable
- Sous une identité d'emprunt.
- Constatation des infractions **sans les provoquer.**

Conditions :

- Infraction préexistante et prévue aux Articles 706-73 ou 706-73-1 CPP.
- Autorisation écrite préalable pour nécessité d'enquête
  - → Flagrant Délit / Préliminaire : Procureur
  - → Commission Rogatoire : Juge d'Instruction avec avis du Procureur

Durée :

- 4 mois renouvelables
- Arrêt à tout moment par Magistrat **avec délai strictement nécessaire à la sortie de l'agent**. (8 mois max)

Interceptions téléphoniques :

Flagrant Délit / Préliminaire **(Art. 706-95 du C.P.P)**	Commission Rogatoire Spéciale **(Art. 100 à 100-7 du C.P.P)**
- *Infractions visées aux Art. 706-73 ou 706-73-1 du C.P.P* - Pour les nécessités de l'enquête. - Application des dispositions des Art. 100 à 100-7 du C.P.P - **Autorisation écrite et motivée du JLD** (sur requête du PR) – **Contrôle de la mesure par le J.L.D** - C/ toute personne - **Durée de l'écoute** : 1 mois renouvelable une fois dans la limite de **2 mois maximum**.	Enquête portant sur : • Infraction à caractère criminel. • Infraction délictuelle dont peine ≥ 3 ans. - Autorisation écrite et motivée du Juge d'Instruction. - Personne concernée : • Mis en Examen. • Susceptible d'avoir participé aux faits. • Pouvant détenir des renseignements sur les faits • Victime (*Si infraction commise par moyen de télécommunication + accord de la victime*) - **Durée de l'écoute** : 4 mois renouvelables dans la limite d'un **an max** et **deux ans max** si infractions prévus aux articles 706-73 ou 706-73-1 du C.P.P

CABINET – DOMICILE DES PERSONNES PROTÉGÉES

- Député/Sénateur : Information par le Procureur ou le Juge d'Instruction au Président de l'Assemblée.
- Avocat : Information par le Procureur ou le Juge d'Instruction au Bâtonnier
  - ↪ ***AUCUNE RETRANSCRIPTION DES CONVERSATIONS CLIENT ↔ AVOCAT.***
- Magistrat : Information par le Procureur ou le Juge d'Instruction au 1er Président ou au Procureur Général.

Extension des interceptions téléphoniques :

- Infractions liées au Système de Traitement Automatisé des Données.
- Infractions commise en Bande Organisée.
- Infractions économiques telles que le Trafic d'Influence
- Certaines infractions fiscales.

RETRANSCRIPTION DES COMMUNICATIONS UNIQUEMENT SI ÉLÉMENT IMPORTANT POUR L'ENQUÊTE

Captation de données informatique : → **Art. 706-102-1 à 706-102-5 du C.P.P**

- Infractions visées aux Art. 706-73 ou 706-73-1 CPP.
- Impossible à l'encontre de certaines catégories de personnes (*Avocat, Magistrat, Médecin, Politiques, Presse*).
- Accord préalable si mise en place dans habitation entre 21h à 6h.

Durée :

- Flagrant Délit et Préliminaire : 1 mois + 1 mois (**2 mois max**).
  ↪ Sur ordonnance du J.L.D + Contrôle de la mesure par J.L.D

- Commission Rogatoire : 4 mois renouvelable (**2 ans max**).
  ↪ Sur ordonnance du J.I avec avis du Procureur (*si urgence : possible sans avis Procureur*)

Géolocalisation : → **Art. 230-32 à 230-44 du C.P.P**

CADRE D'ENQUÊTE	CHAMP INFRACTIONNEL	MAGISTRAT COMPÉTENT DURÉE DE L'AUTORISATION
Flagrant Délit **Préliminaire**	- Crimes - Délits avec peine ≥ 3 ans. - Infractions Art. 706-73 et 706-73-1 du C.P.P - Enquête Décès - Disparition Inquiétante - Recherche de personne en fuite	- **8 jours** → Procureur *hors CDO & Enquête Décès* - **15 jours** → Procureur
		1 mois renouvelable → J.L.D Dans la limite d'un an max et 2 ans max **si CDO**
Commission Rogatoire		**4 mois renouvelable** → Juge d'Instruction Dans la limite d'un an max et 2 ans max **si CDO**

Enquête sous pseudonyme :

- Cyberpatrouille
- En cas d'enquête sur des échanges électroniques (Réseaux sociaux, forums, Chat / protection des mineurs).
- **Tout cadre d'enquête sauf transitoire**

Coup d'achat : → **Art. 706-32 et 706-106 du C.P.P**

- Uniquement en matière de stupéfiants, armes.
- Consiste en une acquisition ou une fourniture de moyens.

- **But** :
  → Constater une acquisition, offre ou cession → **SANS PROVOQUER L'INFRACTION**
  → Identifier les auteurs.
  → Réaliser des saisies.

LA GARDE A VUE EN RÉGIME DÉROGATOIRE

INFRACTIONS PRÉVUES AU 706-73 DU C.P.P

GARDE A VUE → ***Art. 706-88 du C.P.P***

Durée : **96h MAX**

Garde à vue Initiale	1ère Prolongation	2ème Prolongation	TOTAL
48 Heures (*24h Initiale + 24h Prolongation*)	24 Heures	24 Heures	**96 Heures**
	48 Heures ***Si justifiée par la durée des investigations et des actes à réalisés***		

→ **Prolongation sur décision écrite et motivée** : - Du J.L.D sur requête du Procureur (*Flag et Prélim*)
- Du Juge d'Instruction (*Commission Rogatoire*)

Présentation au magistrat :

- Obligatoire pour le 3e jour (*Présentation avant la fin des 48 heures de GAV*).
- Facultative à titre exceptionnel pour le 4e jour (*Présentation avant la fin des 72 heures*).

Examen médical :

- Obligatoire pour le 3e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV
  ↪ *Un examen obligatoire par l'autorité + Un examen si demande du GAV (**Soit 2 examens possibles**)*
- Facultatif pour le 4e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV

Report Avocat :

- **Possible** sur décision écrite et motivée.
- Concerne l'assistance, l'entretien et la consultation des pièces. *(→ 1 entretien / 24 Heures)*

Décision par :	Du Placement à la 24ème Heure	De la 24ème Heure à la 48ème Heure	De la 49ème Heure à la 72ème Heure (Si Stups ou Terrorisme)
Flagrant Délit Enquête Préliminaire	Procureur	Juge des Libertés et de la Détention	
Commission Rogatoire	Juge d'Instruction		

→ L'avocat est donc présent à partir de la 73ème heure pour les infractions liées aux stupéfiants / terrorisme.
→ L'avocat est donc présent à partir de la 49ème heure pour les autres infractions.

Report de l'avis à famille :

Décision par :	Jusqu'à la 48ème Heure	A partir de la 48ème Heure et jusqu'à la fin de la mesure
Flagrant Délit Enquête Préliminaire	Procureur	Juge des Libertés et de la Détention
Commission Rogatoire	Juge d'Instruction	

→ **Avis autorités consulaires obligatoire au delà de la 48ème Heures.**

Présentation en cas de déferrement :

- Dans un délit de 20 heures si - de 72h de GAV.
- Le jour-même si + de 72h de GAV.

INFRACTIONS PRÉVUES AU 706-73 11° DU C.P.P → TERRORISME

GARDE A VUE → ***Art. 706-88-1 du C.P.P***

Durée : **144h MAX**

↪ **Si imminence d'une action terroriste ou nécessité de coopération internationale**

Garde à vue Initiale	1ère Prolongation	2ème Prolongation	3ème Prolongation	4ème Prolongation	TOTAL
48 Heures (*24h Initiale + 24h Prolongation*)	24 Heures	24 Heures	24 Heures	24 Heures	**144 Heures**
	48 Heures				
			Prolongation uniquement par J.L.D		

→ **Prolongation sur décision écrite et motivée** :
- Du J.L.D sur requête du Procureur (*Flag et Prélim*)
- Du Juge d'Instruction (*Commission Rogatoire*)
- ***Du J.L.D à partir de 96 Heures (Tout cadre d'enquête)***

Présentation au magistrat :

- Obligatoire pour le 3e jour (*Présentation avant la fin des 48 heures*).
- Facultative à titre exceptionnel pour le 4e jour (*Présentation avant la fin des 72 heures*).
- Obligatoire pour le 5e jour (*Présentation avant la fin des 96 heures*).
- Obligatoire pour le 6e jour (*Présentation avant la fin des 120 heures*).

Examen médical :

- Obligatoire pour le 3e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV
- Facultatif pour le 4e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV
- Obligatoire pour le 5e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV
- Obligatoire pour le 6e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV

↪ *Un examen obligatoire par l'autorité + Un examen si demande du GAV (**Soit 2 examens possibles**)*

Report Avocat :

- **Possible** sur décision écrite et motivée.
- Concerne l'assistance, l'entretien et la consultation des pièces.
- Report jusqu'à 96 heures max.

Report de l'avis à famille :

- Par Juge d'instruction sur l'ensemble de la mesure (*Commission Rogatoire*).
- Par Procureur jusqu'à la 48 heure (*Flag / Prélim*).
- Par JLD à partir de la 49e heure et jusqu'à la fin de la mesure (*Flag / Prélim*).

→ **Avis autorités consulaires obligatoire au delà de la 48ème Heures.**
→ Le Gardé à vue peut solliciter à nouveau ce droit le 5e jour.
→ Le Gardé à vue peut solliciter à nouveau l'avis aux autorités consulaires le 5e jour.

Présentation en cas de déferrement :

- Dans un délit de 20 heures si - de 72h de GAV.
- Le jour-même si + de 72h de GAV.

LA GARDE A VUE DES MINEURS EN RÉGIME DÉROGATOIRE

Conditions :

- Concerne les mineurs de 16 - 18ans.
- Raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction prévus à l'article 706-73 du C.P.P
- Un des six objectifs de la garde à vue (*Art. 62-2 du C.P.P*)
- Et si un ou plusieurs majeurs ont participé comme auteur ou complice à la commission de cette infraction.

Durée : **96h MAX**

Garde à vue Initiale	1ère Prolongation	2ème Prolongation	TOTAL
48 Heures (*24h Initiale + 24h Prolongation*)	24 Heures	24 Heures	**96 Heures**
	48 Heures ***Si justifiée par la durée des investigations et des actes à réalisés***		

→ **Prolongation sur décision écrite et motivée** :
- Du J.L.D sur requête du Procureur (*Flag et Prélim*)
- Du Juge d'Instruction (*Commission Rogatoire*)

Avis tiers :

- Sursis possible par Procureur ou Juge d'Instruction (*Un autre adulte peut-être désigne si sursis*).
- 24h max.

Assistance avocat :

- Report maximum de 12h
- + 12h si Crime ou délit ≥ 5 ans

} **Entretien Obligatoire**

Examen obligatoire :

- Obligatoire pour le 3e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV.
- Facultatif pour le 4e jour par l'autorité judiciaire + Droit de solliciter un examen par le GAV.

Présentation Magistrat :

- **Obligatoire à chaque prolongation.**

Particularités :

- Les mineurs de 16 ans ne peuvent faire que 48 heures de GAV max.
- Le régime spécifique lié au terrorisme n'est applicable à aucun mineur.

LES PERQUISITIONS EN RÉGIME DÉROGATOIRE

INFRACTIONS VISÉES AUX 706-73 ET 706-73-1 DU C.P.P

- Pendant les heures légales (6h-21h), les règles habituelles s'appliquent en fonction du cadre d'enquête (FD / EP / CR).
- Entre 21h et 6h (nuit), réalisées uniquement pour les nécessités de l'enquête et avis magistrat à la fin des opérations.

Flagrant Délit : → ***Art. 706-89 du C.P.P***

- En tout lieu.
- Autorisation écrite et motivée du J.L.D (sur requête du Procureur).
- Ordonnance indiquant précisément : lieu, moment, infraction, motif de nuit.
- Saisine incidente possible mais pas de saisie (***Saisie aux heures légales*** → ***Art. 706-93 du C.P.P***)

Enquête Préliminaire : → ***Art. 706-90 du C.P.P***

- Hors locaux d'habitation (*sauf risque imminent en matière de terrorisme ou atteinte à la vie*).
- Autorisation écrite et motivée du J.L.D (sur requête du Procureur).
- Ordonnance indiquant précisément : lieu, moment, infraction, motif de nuit.
- Assentiment express et manuscrit de la personne chez qui se déroule l'opération.
- Sans assentiment avec accord du JLD, si crime ou délit ≥ 3 ans
  ↪ **Double autorisation = Perquisition de nuit + Perquisition sans assentiment**
- Saisine incidente possible mais pas de saisie (***Saisie aux heures légales*** → ***Art. 706-93 du C.P.P***)

Enquête Préliminaire : → ***Art. 706-91 du C.P.P***

- Hors locaux d'habitation sauf urgence :
  - Crime ou délit encore flagrant (ouverture rapide de l'information judiciaire).
  - Risques immédiats de disparition de preuves / indices.
  - Crime ou délit prévus aux Art. 706-73 ET 706-73-1 CPP en train de se commettre.
  - Risque imminent en matière de terrorisme.
- Autorisation écrite et motivée du Juge d'Instruction.
- Ordonnance indiquant précisément : lieu, moment, infraction, motif de nuit.
- Saisine incidente possible mais pas de saisie (***Saisie aux heures légales*** → ***Art. 706-93 du C.P.P***)

Perquisition en l'absence du GAV : → ***Art. 706-94 du C.P.P***

- De jour comme de nuit.
- Si **RISQUE** de :
  - Trouble à l'Ordre Public.
  - Évasion.
  - Disparition de preuves.
- Respect des droits, en présence de :
  - Représentant désigné par la personne.
  - 2 témoins hors autorité OPJ.
- Autorisation écrite et motivée :
  - En Flagrant Délit, par le Procureur.
  - En Préliminaire, par le JLD (***+ absence d'assentiment***).
  - En Commission Rogatoire, par le Juge d'Instruction.

PERQUISITIONS EFFECTUÉES D'INITIATIVE PAR L'OPJ

En matière de stupéfiants : → ***Art. 706-28 du C.P.P***

- Vise les infractions prévues aux Art. 222-34 à 222-40 + 450-1 du C.P et **aucune autre**.
- En Flagrant délit ou en Enquête Préliminaire

RÈGLES APPLICABLES - STUPÉFIANTS	
Entre 6 Heures et 21 Heures (*Heures Légales*)	Règles relatives au cadre d'enquête.
Entre 21 Heures et 6 Heures (*Hors Heures Légales*)	- Hors locaux d'habitation. - Lieux où l'on use en société OU l'on fabrique, entrepose, transforme des matières stupéfiantes.

En matière de proxénétisme : → **Art. 706-35 du C.P.P**

- Vise les infractions prévues aux Art. 225-5 à 225-12-4 + 450-1 du C.P et **aucune autre**.
- En Flagrant délit ou en Enquête Préliminaire

RÈGLES APPLICABLES - PROXÉNÉTISMES	
Entre 6 Heures et 21 Heures (*Heures Légales*)	Règles relatives au cadre d'enquête.
Entre 21 Heures et 6 Heures (*Hors Heures Légales*)	- Hors locaux d'habitation. - Dans hôtel, maison meublée, pension, débit de boisson, club, dancing, spectacle et leurs annexes (hors habitation). - Lieux ouverts au public ou utilisé par le public. **Si des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues HABITUELLEMENT**

SAISIE EFFECTUÉES EN PERQUISITION → Art. 706-103 du C.P.P

- **Lutte contre le financement** de la Criminalité Délinquance Organisée.
- Sur l'ensemble du Territoire National.
- Mission du J.L.D
- Mesures conservatoires pour le paiement des amendes et l'indemnisation des victimes.
- **Condamnation** = Validation de la saisie / **Non-lieu** = Mainlevée sur la saisie.
- + Gel administratifs sur les avoirs en terrorisme.

LES CONTRÔLES D'IDENTITÉ

Caractéristique :

- Opération juridique spécifique.
- A l'encontre de toute personne sur le Territoire National
- La personne contrôlée doit justifier son identité sur le champ

Article qui le régit :

- ***Art. 78-2 du C.P.P***

Moyens de preuve de l'identité :

- **Documents officiels probants** → Preuve irréfutable (Documents administratifs).
- **Autres documents** → Commencement de preuve (Documents non officiels).
- **Recours aux témoignages** → Vérification de la concordance d'une identité

Les pouvoirs des autorités judiciaire :

	Vérification d'Identité	Contrôle d'Identité	Relevé d'Identité
Officier de Police Judiciaire	X	X	X
Agent de Police Judiciaire		Sur l'ordre et la responsabilité de l'OPJ	X
Agent de Police Judiciaire Adjoint		Sur l'ordre et la responsabilité de l'OPJ	X

Les différents cadres de contrôle d'identité :

CONTRÔLE JUDICIAIRE	**Sur Initiative**	**Art. 78-2 al. 1 du C.P.P**	Inviter à justifier par tout moyen, de son identité, toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
		Art. 78-2 al. 2 du C.P.P	Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
		Art. 78-2 al. 3 du C.P.P	Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (*actes préparatoires ≠ tentative*).
		Art. 78-2 al. 4 du C.P.P	Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit.
		Art. 78-2 al. 5 du C.P.P	Qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le JAP.
		Art. 78-2 al. 6 du C.P.P	Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire.
	Réquisition du Procureur de la République	**Art. 78-2 al. 7 du C.P.P**	Sur réquisition écrite du Procureur de la République. **Durée** : **12 Heures Max** - Contrôle visant toute personne. - En vue de la recherche de certaines infractions listées sur la réquisition. - Contrôles effectués dans les lieux et sur une période déterminés par le Magistrat. **- Découverte d'autres infractions possibles.**
CONTRÔLE PRÉVENTIF	**Art. 78-2 al. 8 du C.P.P**		- Destinés à prévenir une atteinte à l'Ordre Public (*menace présumée*). - Les contrôles visent toute personne dans les lieux publics et ouverts au public. - Les contrôles ne sont pas liés au comportement de la personne. - Lors d'événements spéciaux (manifestations, sportifs, rassemblement, …)
CONTRÔLE EN ZONE FRONTIÈRE	**Art. 78-2 al. 9 du C.P.P à Art. 78-2 al. 17 du C.P.P**		- Vérifier la détention des titres et documents prévus par la loi - Prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière - Zone située jusqu'à 20km des frontières terrestres avec les états limitrophes faisant partie de la convention SCHENGEN. - Dans les Ports, Aéroports, Gares ferroviaires et routières ouvertes au trafic international ainsi que leurs abords **[10, 20, 50 kms]** **Durée : 12 Heures Max**

Contrôle spécifique :

CONTRÔLE DES LOCAUX PROFESSIONNELS	**Art. 78-2-1 du C.P.P**	- Réquisition écrite du Procureur de la République (lieu, infractions). **Durée** : **1 Mois Max** - Présentation de la réquisition. - Contrôles réalisés dans tous locaux, annexes et dépendances (sauf ceux habités). - Vise toute personne occupée dans l'entreprise dans le but de vérifier qu'elle figure dans le registre du personnels **But** : **Lutte contre le travail dissimulé**.

Visite de véhicule :

VISITES DE VÉHICULES	**Réquisition du Procureur**	**Art. 78-2-2 du C.P.P**	- Réquisition écrite du Procureur. → **24 Heures Max.** - Aux fins de rechercher et de poursuivre **certaines infractions définies** (terrorisme, armes, explosifs, vol, recel, stupéfiants). - Réalisée par OPJ ou APJ sur instruction de l'OPJ qui est présent. Si véhicule circulant sur la VP ou dans un lieu accessible au public : • Immobilisation le temps strictement nécessaire à la visite. • En présence du conducteur. Si véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur la VP ou lieu accessible au public : • Présence du conducteur ou propriétaire, à défaut un témoin. - Inspection visuelle + fouille de bagages dans mes lieux d'accès aux moyens de transports collectifs de voyageurs ou dans les transports collectifs de voyageurs, en tous lieux publics. - Inspection des navires (*dans les mêmes conditions*)
	En cas de Crime ou Délit FLAGRANT	**Art. 78-2-3 du C.P.P**	→ Existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou un passager a commis ou tenté de commettre un **crime ou un délit flagrant**. - **Visite réalisée par un OPJ exclusivement**. Si véhicule circulant sur la VP ou dans un lieu accessible au public : • Immobilisation le temps strictement nécessaire à la visite. • En présence du conducteur. Si véhicule en stationnement ou à l'arrêt sur la VP ou lieu accessible au public : • Présence du conducteur ou du propriétaire, à défaut un témoin.
	Prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des Biens	**Art. 78-2-4 du C.P.P**	- Visite réalisée par un OPJ, APJ ou APJA (y compris ADS). - Avec accord du conducteur **à défaut** sur instruction du PR dans un délai de 30 min maximum. Si véhicule circulant sur la VP ou dans un lieu accessible au public : • Immobilisation le temps strictement nécessaire à la visite. • En présence du conducteur. Si véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur la VP ou lieu accessible au public : • Présence du conducteur ou propriétaire, à défaut un témoin. - Inspection visuelle + fouille de bagages dans mes lieux d'accès aux moyens de transports collectifs de voyageurs ou dans les transports collectifs de voyageurs, en tous lieux publics. - Inspection des navires (*dans les mêmes conditions*)

VISITES DE VÉHICULES	**Prévenir l'Infraction de l'Art. 431-1 du C.P** (*Manifestation armée*)	**Art. 78-2-5 du C.P.P**	- Sur Réquisition écrite du PR - Rechercher et poursuivre l'infraction prévue à l'**Art. 431-1 du C.P** - Sur les **lieux d'une manifestation ou aux abords** - Visite réalisée par un OPJ, APJ ou APJA (y compris ADS). Si véhicule circulant sur la VP ou dans un lieu accessible au public : • Immobilisation le temps strictement nécessaire à la visite. • En présence du conducteur. Si véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur la VP ou lieu accessible au public : • Présence du conducteur ou propriétaire, à défaut un témoin. - **Rédaction d'un PV** : - **Si découverte d'une infraction** - **A la demande du Conducteur / Témoin** Si inspection et fouille des bagages : • Temps strictement nécessaire à la mesure. • En présence du propriétaire.

Contrôle de la régularité et du séjour des Etrangers :

- Application du L. 611-1 du C.E.S.E.D.A
- Apparition de la qualité d'étranger suite Art. 78-[...] du C.P.P
- Qualité d'étranger apparente (signe d'extranéité).
- NON-SYSTÉMATIQUE / 6h max même lieu.
- Visite sommaire des véhicules (*bus*) Art. L. 611-8 et 9 du C.E.S.E.D.A

Relevé d'identité : → ***Art. 78-6 du C.P.P*** [APJA-PM, RATP, SNCF ...]

- Concerne les APJA et personnels ayant un pouvoir répressif (Contrôleurs *SNCF / RATP, SUGE, GPSR*)
- Relevé de l'identité d'une personne, suite à une infraction, en exigeant une pièce d'identité.
- Si infraction avec refus / impossibilité = conduite devant OPJ, après avis, **usage de coercition possible**.

Recueil d'Identité :

- Lors d'une enquête de voisinage.
- Relevé de l'identité basé sur la bonne foi de la personne
- Aucun document d'identité ne peut-être sollicité.

LA VÉRIFICATION D'IDENTITÉ

Vérification d'Identité : → ***Art. 78-3 du C.P.P*** → ***COMPÉTENCE EXCLUSIVE DE L'OPJ***

Définition : **Recherche coercitive de l'identité d'une personne qui n'a pas voulu ou n'a pas pu justifier de son identité suite à un contrôle.**

Personnes visées par la vérification d'identité :

- Personne refusant de justifier de son identité.
- Personne étant dans l'impossibilité de justifier de son identité.

Lieu de la rétention :

- Sur place
- Locaux de Police (*Conduite de l'individu au poste→ Avis et décision préalable de l'OPJ*).

Durée de la rétention :

- Le temps strictement nécessaire à la vérification d'identité.
- Dans un délai maximal de 4 heures à compter de l'heure de début du contrôle d'identité.
- Le PR peut y mettre fin à tout moment (contrôle de la mesure).
- La mesure de rétention peut éventuellement être suivie d'une mesure de GAV
  ↪ *Durée de vérification imputée au temps de la GAV → Art 78-4 du C.P.P*

Preuve de l'identité :

- Dès que l'individu lui est présenté, l'OPJ le met en mesure de prouver son identité par tout moyen probant (transport au domicile).
- À défaut, après accord préalable du PR, la prise d'empreintes digitales ou photographies est possible si unique moyen d'établir l'identité de la personne.

Art. 78-5 du C.P.P	Refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction conformément aux dispositions de l'article 78-3 du C.P.P	**Délit** **3 mois d'emprisonnement** **3750 Euros**	**Garde à vue Possible**

Droits de la personne en rétention :

- Faire aviser le Procureur de la République.
  → Pour mineur : Avis obligatoire dès le début de la rétention.

- Faire prévenir sa famille ou une personne de son choix.
  → Pour mineur : Assistance obligatoire du représentant légal

Suites de la vérification d'identité :

CAS	SUITE
Identité avérée et ne fait l'objet d'aucune fiche de recherche	Personne libérée
Identité non découverte au bout des 4 heures	
La personne fait l'objet de recherches	Exécution de la fiche de recherche
Si infraction	Placement en GAV ou convoquée si domiciliée
Si refus de justifier de son identité + Refus de prêter aux opérations de signalisation	Placement en GAV (imputation du temps de vérification)

Rédaction d'un procès-verbal :

- Rappel du motif et de l'heure de contrôle
- Heure de début et de fin de la mesure
- Droits de la personne
- Recours à la prise d'empreintes et photographie avec accord du Procureur
- Suite de la mesure
- Signature de l'OPJ et de la personne soumise à la mesure

- Transmission au Procureur + Copie à l'intéressé si aucune suite judiciaire.
- Détruit sous 6 mois

Vérification de situation administrative : → ***Art. 78-3-1 du C.P.P***

- **Personne avec un comportement pouvant être lié à des activités terroristes**.
- Retenue pour vérification de 4 heures max.
- Aucune audition possible
- Avis Procureur du placement

LES ÉTRANGERS

• Cadre administratif (pas de délit, pas de GAV).

Mesures pouvant être appliquées aux étrangers :

• Maintien en zone d'attente (avant l'entrée sur le territoire français).
• Retenue administrative (sur le territoire français).
• Rétention administrative (sur le territoire français).

Maintien en zone d'attente :

• Personne n'étant pas encore entrée sur le Territoire ET n'étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France.
• Avis parquet dès le début de la mesure.
• Durée : 8 jours maximum (4 jours→ Police ou Douanes / + 4 jours → JLD).

Retenue administrative :

• Personnes visées :
→ Personnes contrôlées et n'étant pas en mesure de justifier de leur droit de circuler ou de séjourner en France.
→ Personne MAJEURE.
→ Aucune retenue administrative pour un mineur.
• Avis parquet dès le début de la mesure.
• Durée : 24h maximum.
• Droits :
→ Motif et durée dans la langue qu'il comprend (interprète).
→ Avis tiers, consulat.
→ Médecin, avocat (carence 1h).
• Possibilité après avis et accord PR, de procéder à la prise d'empreintes (si nécessité pour établir l'identité).

Rétention administrative :

• Décision d'éloignement par les services préfectoraux.
• Décision de placement en rétention administrative → CRA
• La conduite vers le CRA doit s'effectuer dans les plus brefs délais **sans excéder 1h**.
• **Durée** : 90 jours maximum
(2 jours → Préfet , + 28 jours → JLD, + 30 jours → JLD, + 15 jours → JLD + 15 jours → JLD).

L'ENQUÊTE DÉCÈS

Personne décédée = Constatation par un médecin que la **Mort est réelle et constante.**

Les différentes causes de la mort :

• La mort naturelle : Décès naturel des suites d'une maladie ou de vieillesse.

• La mort violente : Décès lié à une cause extérieure et sans infraction (suicide, accident)

• La mort liée à une cause exogène : Décès lié des le début à une infraction (homicide).

• La mort violente de cause inconnue ou suspecte : Décès dont les causes sont inconnues et suspectes sans lien avec une infraction constatées.

Les cadres d'enquête et leurs diligences :

CADRE JURIDIQUE	ARTICLES	TYPE DE PROCÉDURE	INTERVENTION DE L'OPJ	CERTIFICAT DE DÉCÈS PAR LE MÉDECIN	AVIS AU PARQUET
MORT NATURELLE	**Art. 78 du Code Civil**	Civile	**Pas obligatoire** Exceptions : VP / Lieux Publics Domicile sans Famille	**Absence d'un Obstacle Médico-Légal**	**PAS OBLIGATOIRE**
MORT VIOLENTE	**Art. 81 et 82 du Code Civil**		**TRANSPORT CONSTATATIONS OBLIGATOIRE**		**OBLIGATOIRE**
MORT VIOLENTE LIÉE A UNE CAUSE EXOGÈNE	**Flagrant Délit** Décès -24 Heures **Enquête Préliminaire** Décès +24 Heures **Commission Rogatoire**	Pénale		**OBSTACLE MEDICO-LEGAL** → Autopsie ordonnée par le Procureur.	**OBLIGATOIRE** Dès la saisine
MORT VIOLENTE DE CAUSE INCONNUE OU SUSPECTE	**Art. 74 du C.P.P** Prérogative du Procureur				**OBLIGATOIRE** *Dès la saisine pour délivrance du cadre d'enquête transitoire.*

Avis au parquet : Maintien ou dessaisissement OPJ / ouverture d'information.

Pouvoirs conférés par l'article 74 du C.P.P :

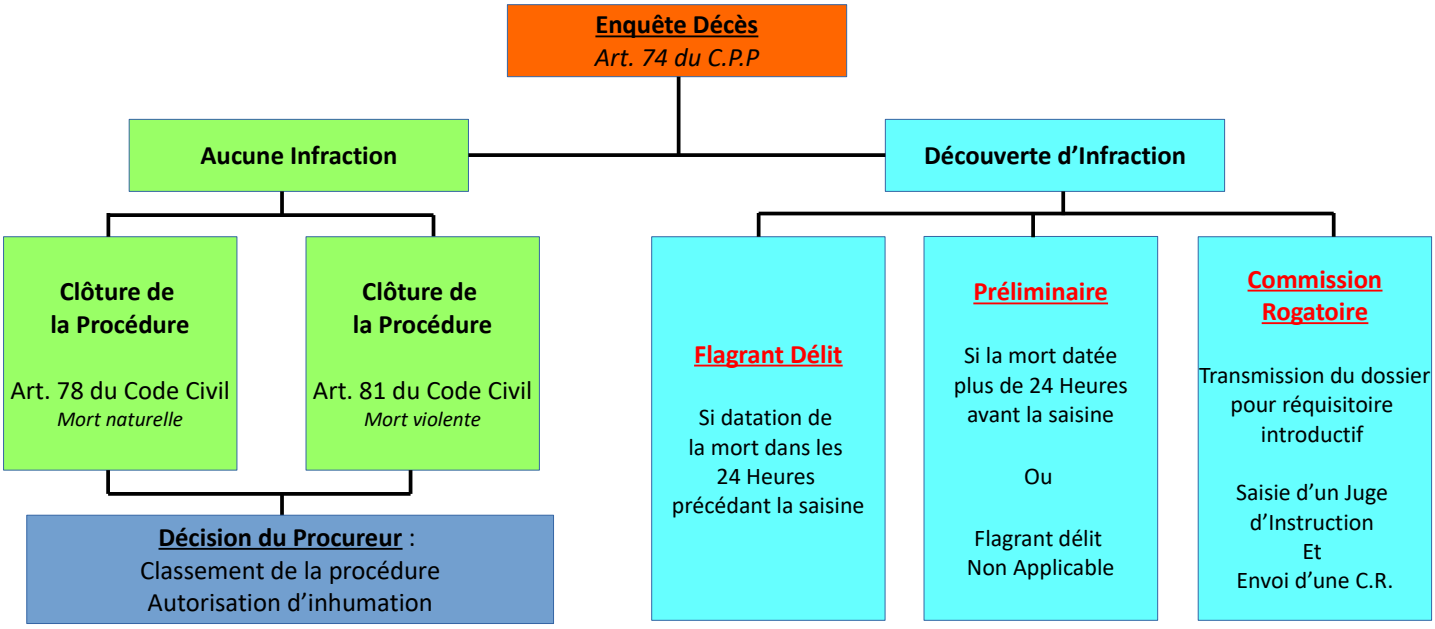
- **Pouvoirs du Flagrant Délit** → Art. 56 à 62 du CPP **sauf** **Moyen de coercition, mesure privative de libertés et audition libre**
- **Pendant 8 jours** → Dans les formes du Flagrant Délit (pas de nécessité d'un acte positif par jour)
- **Après 8 jours** → Dans les formes de l'Enquête Préliminaire (Accord du PR pour réquisitions).

Dès que l'enquête permet identifier la cause du décès → Bascule dans le cadre d'enquête approprié

Ouverture d'une information judiciaire : → ***Art. 80-4 du C.P.P***

- Saisie du Juge d'Instruction – Ouverture d'info
- Recherche des causes de la mort
- Constitution Partie Civile possible / Pas de mouvement de l'Action Publique.
- Interception téléphonique possible (*2 mois renouvelable une fois*).
- Commission Rogatoire possible.
- GAV possible.

En résumé :



Les actes administratifs de l'enquête décès :

	Certificat de décès	Déclaration de Décès	Acte de décès	Extrait de PV aux fins d'inhumation	Permis d'inhumer
Définition	*Certificat délivré par un médecin qui se prononce sur la mort de la personne.*	*Acte administratif de déclaration du décès dans la mairie du lieu de décès dans les 24 Heures suivant la mort*	*Document remis par l'Officier d'État Civil, attestant du décès d'une personne*	*Document remis par l'autorité judiciaire à l'Officier de l'État Civil stipulant la levée de l'obstacle judiciaire.*	*Document délivré par l'Officier d'État Civil permettant de réaliser l'inhumation*
Mort Naturelle *Art. 78 du Code Civil*	Aucun obstacle médico-légal	Famille → ***OPJ à défaut***	Officier de l'État Civil		Officier de l'État Civil
Mort violente *Art. 81 du Code Civil*		**OPJ**		**OPJ sur Autorisation du Procureur**	
Mort de cause inconnue ou suspecte *Art. 74 du C.P.P*	**Obstacle Médico-Légal**				

LA DÉCOUVERTE D'UNE PERSONNE GRIÈVEMENT BLESSÉE

Cadre d'enquête : → ***Art. 74 al. 6 du C.P.P***

- Cadre d'enquête transitoire sur autorisation du Procureur.
- Domaine exclusif de l'OPJ

- État de la victime qui ne lui permet pas de s'exprimer (coma, état de choc, amnésie) et présentant des blessures graves dont la causes est inconnues ou suspectes.
- Application des 4 premiers alinéas du 74 CPP.
- Pouvoirs de l'enquête de flagrant délit **sauf** mesures coercitives et privatives de libertés.
- Même délai d'application des 8 jours.

Suite possible :

- Classement sans suite
- Ouverture d'un enquête de Flagrance Délit / Préliminaire / Ouverture d'une Information Judiciaire
- Enquête décès si décès de la victime.

L'AUTOPSIE

Autopsie : → ***Art. 230-28 du C.P.P***

- Demandée sur instructions du magistrat.
- Présence OPJ facultative mais préférable suite constatations avec assistance de l'Identité Judiciaire.

Objectifs de l'autopsie :

- Recherche des causes de la mort (*Criminelle, naturelle, suicide, …*).
- Identification du corps.
- Datation de la mort.
- Prélèvements pour expertises ultérieures (*Toxicologie, infectieux, ADN, anatomo-pathologie*).

Techniques de l'autopsie :

- Examen Externe : signes d'identité, lésions visibles, examen des orifices naturels, ongles, mains, cou, cuir chevelu.
- Incisions profondes : Cuir chevelu, langue, masque facial, boite crânienne, cerveau, cou, corps.
- Prélèvements.

Datation de la mort :

- Rigidité : Apparaît entre 3h et 6h (nuque, bras, jambes) disparaît après 48 heures.
- Lividités : Apparaît entre 3h et 6h, s'installent à partir de 9h et se fixent à partir de 12h (permettent de définir la positon du corps).
- Tache verte : Apparaissent après 48h.

LES DISPARITIONS INQUIÉTANTES

Personnes concernées :

- Majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant.
- Majeurs protégés (sous sauvegarde de justice, tutelle, curatelle).
- Mineurs.

Critères d'évaluations : → **FLAGRANTE ET INQUIÉTANTE**

- Âge de la personne.
- Situation de la personne.
- État de santé de la personne.
- Circonstances entourant la disparition.

Types de procédure :

- Administrative → Art. 26 de la Loi du 21/01/95 → dirigée par le Chef de service.
- Judiciaire → Art. 74-1 CPP → dirigée par le PR (pas d'infraction).

Mise en œuvre de la procédure judiciaire :

- **Exclusivement par le Procureur** → ***Avis Parquet dès la saisine***.
  ↪ Décision du Procureur : - Enquête Administrative
  - Cadre enquête Disparition Inquiétante
  - Enquête Préliminaire
  - Ouverture d'information
- **Compétence exclusive de l'OPJ.**

Pouvoirs conférés par l'article 74-1 du C.P.P :

- Art. 56 à 62 du CPP **sauf** **garde à vue et audition libre**

→ **Pendant 8 jours** → Dans les formes du Flagrant Délit (*pas d'obligation d'un acte par positif par jour*).

→ **Après 8 jours** → Dans les formes de l'Enquête Préliminaire (accord du PR pour réquisitions).

Ouverture d'une Information Judiciaire : → ***Art. 80-4 du C.P.P***

- Recherche des causes de la disparition
- Constitution Partie Civile possible / Pas de mouvement de l'Action Publique.
- Interception téléphonique possible (*2 mois renouvelable une fois*).
- Délégation possible par CR / OPJ - GAV autorisée.

NON-INFORMATION SUR DISPARITION MINEUR 15 ANS (Art. 434-4-1 CP) : **2 ANS - 30 000€.**

Personne retrouvée :

- Adresse communiquée par le Juge des Enfants si mineurs.
- Adresse communiquée par le Juge des Tutelles si majeur protégé.
- Par le Majeur lui-même ou avec son accord.

LE PLAN ALERTE ENLÈVEMENT

Créé en 2006 sur le modèle américain « AMBER ALERT ».

Déclenchement par le Procureur de la République qui est avisé par l'OPJ et après avis du ministère de la Justice.

Conditions cumulatives de mise en œuvre :

- Enlèvement avéré (pas simple disparition).
- Victime mineure.
- Existence d'un danger réel pour la victime.
- Existence d'informations permettant l'identification ou la localisation de l'auteur ou du mineur.

Statistiques en cas d'enlèvement suivi d'assassinat :

- 44% des victimes assassinées dans la 1ère heure.
- 74% des victimes assassinées dans les 3 heures.
- 91% des victimes assassinées dans les 24 heures.

Finalité :

- Permettre la **diffusion auprès de la population**.
- Pour permettre une **libération rapide de l'enfant.**

Zones de diffusion :

- Sur le territoire métropolitain → Sur l'ensemble du territoire national.
- Dans les DOM-TOM → Uniquement auprès de la population de la zone concernée.

Organes de diffusion :

- Agences de presse.
- Chaînes de télévision.
- Statons de radio.
- Sociétés d'autoroute.
- Sociétés de transport en commun et ferroviaires.
- Associations d'aide aux victimes.

Durée :

- **3 heures, toutes les 15 minutes.**
- Continue après les 3 heures mais de façon moins intensive.

LA RECHERCHE DE PERSONNES EN FUITE ART 74-2 CPP

DÉCOUVERTE = APPLICATION DU MANDAT OU DE LA FICHE.

Recherche de personnes :

- Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt.
- Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt d'une juridiction de jugement ou d'un JAP.
- Condamnée à une peine d'emprisonnement
  - sans sursis ≥ 1 an ou
  - peine ≥ 1 an si révocation du sursis.
- Inscrite au FIJAIT ayant manqué à ses obligations.
- Inscrite au FIJAISv ayant manqué à ses obligations.
- Ayant fait l'objet d'une décision de révocation d'un aménagement de peine si reliquat de peine > 1 an.

Pouvoirs :

- Sur autorisation du JLD : → Art. 100 à 100-7 du C.P.P
  - Interception, enregistrement, transcription des correspondances par voie électronique (2 mois renouvelable)
  [6 mois max en correctionnelle, si peine ≥ 2 ans, sans limite en criminelle]
- Sur instruction du PR (exclusivité OPJ) : → Art. 56 à 62 du C.P.P
  - Auditons, perquisitions, réquisitions, examens techniques et scientifiques, **sauf GAV**.

L'ENQUÊTE PATRIMONIALE

Confiscation : → ***Art. 131-21 du C.P***

Possibilités pour aborder le patrimoine d'un individu :

ACTE	PORTÉE DE L'ACTE
Enquête Patrimoniale	Uniquement le patrimoine du mis en cause
Non justification de ressources	Personnes en relations habituelles avec des auteurs d'infractions
Blanchiment	Personne ayant facilité la transformation de revenus illicites en revenus licites

Règles de la perquisition patrimoniale :

- Règles générales de la perquisition.
- Avis et accord du Procureur ou Juge d'instruction
- Réalisation de l'inventaire des biens (Aucune saisie).
- Accord pour procéder à la saisie des biens par ordonnance du J.L.D *(Juge d'Instruction si Commission Rogatoire)*

Flagrant délit → Art. 56 du C.P.P	Enquête Préliminaire → Art. 76 du C.P.P	Commission Rogatoire → Art. 94 du C.P.P
→ Autorisation préalable → Acte coercitif → Ordonnance du JLD pour la réalisation de saisie des biens patrimoniaux	→ Autorisation préalable → Assentiment express et manuscrit → Ordonnance du JLD pour la réalisation de saisie des biens patrimoniaux	→ D'initiative (C.R générale) ou sur instruction (C.R spéciale) → Acte coercitif → Ordonnance du JI pour la réalisation on de saisie des biens patrimoniaux.

Conditions pour réaliser des saisies en matière patrimoniale :

- Bien appartenant ou détenu par le mis en cause.

Types de saisies :

SAISIE	RÔLE
Probatoire	Procédure judiciaire (Apporter la preuve de l'infraction).
Conservatoire	Pas forcément en lien avec l'infraction. Atteinte à la liberté de propriété. (Encadré par un Magistrat, justification à la charge de l'auteur).

Perquisitions et saisies :

PERQUISITIONS JUDICIAIRES ET SAISIES PROBATOIRES	
Alinéa 1	→ Crime ou délit ≥ 1 an (*sauf délits de presse*)
Alinéa 2	→ Confiscation des instruments en lien avec l'infraction. (*meuble ou immeuble / divis ou indivis, ayant servi ou destiné à servir lors de l'infraction*)
Alinéa 3	→ Confiscation du produit ou objet de l'infraction.
Alinéa 4	→ Confiscation de biens déterminés par la loi ou le règlement qui prévoit l'infraction.

PERQUISITIONS PATRIMONIALES ET SAISIES CONSERVATOIRES	
Alinéa 5 Confiscation étendue	→ Biens (*meubles ou immeubles*) dont ont ne peut justifier de la provenance. → Crime ou délit ≥ 5 ans. → Ayant procuré un profit direct ou indirect.
Alinéa 6 Confiscation générale	→ Tout ou partie du patrimoine appartenant au condamné. → Confiscation prévue par la loi ou le règlement qui prévoit l'infraction (*Infractions spécifiques*).

CONFISCATIONS PARTICULIÈRES	
Alinéa 7 Confiscation obligatoire	→ Confiscation obligatoire de certains objets dangereux et nuisibles prévus par la loi ou règlement (*arme, couteau, objet dont la détention est illicite*). → Peu importe le titre de propriété.
Alinéa 8	→ Confiscation des biens incorporels (*pas d'existence matérielle*). (*nom commercial, enseigne, licence, brevet, marque …*)
Alinéa 9	→ Confiscation en valeur <=> par équivalence de la valeur du bien. → Lorsque le bien n'a pas été préalablement saisi ou qu'il ne peut être représenté.

L'ENQUÊTE ACCIDENT

Avis sur les faits :

- Appel CIC (type d'accident, adresse).
- Assistance IJ (album, plan).
- Victime(s) (identité, blessures).

Sur place :

- Sécurisation, périmètre de sécurité.
- Circonstances.
- Auteur en fuite ?
- Véhicule accidenté ?
- Secours avisés.
- Témoins + enquête de voisinage.
- Vidéo protection (CSU).

Cadre juridique :

- Infractions relevées.

Diffusion :

- Direction de fuite.
- Signalement du véhicule → SIV.
- Nombre d'occupants à bord.
- Appel à témoin (autorisation PR).

Réquisitions :

- Médecin (ITT, pronostic vital).
- Vidéos (exploitation).

Avis :

- Hiérarchie.
- Magistrat.

DÉPISTAGE ALCOOLÉMIE	DÉPISTAGE STUPÉFIANTS
→ Obligatoire : Si - AVP mortel ou corporel - Vitesse ≥ 30 km/h, - Infraction avec suspension de PC. → Facultatif : Si - AVP matériel, ou - Vitesse < 30 km/h, - Casque, ceinture.	→ Obligatoire : Si AVP mortel / corporel (urinaire). → Facultatif : Si - AVP matériel - Toute infraction au CR - Raisons plausibles d'usage.

LES FICHIERS

FICHIERS	MODE D'INTERROGATION	RENSEIGNEMENTS OBTENUS
Fichier des Personnes Recherchées F.P.R	→ Par état civil. → Par signalement. → Par liste d'états civils. → Par référence de fiche de recherche.	→ État civile de la personne recherchée. → Motifs de la recherche. → Conduite à tenir en cas de découverte.
Fichier des Objets et des Véhicules Signalé F.O.Ve.S	→ Par numéro de série ou immatriculation → Par catégorie d'objet ou de véhicule. → Par recherche complexe à partir de certains éléments. → Recherche par procédure.	→ Objets et véhicules volés / perdus → Objets et véhicules sous surveillance → Information détaillées et conduite à tenir.
Fichier National des Détenus F.N.D	→ Habilitation spécifique. → Accessible via la DRPJ – Préfecture de Police.	→ État civil de la personne détenue. → Lieu de détention. → Motif de l'incarcération. → Peine encourue. → Libération.
Fichier Automatisé des Empreintes Digitales F.A.E.D	→ Habilitation spécifique. → Accessible via SRPJ – IJ locale – IJPP.	→ Détections des usurpations d'identité et usages d'identités multiples. → Identification des mis en cause. → Identification des traces papillaires ou palmaires relevées sur les lieux d'infractions.
Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques F.N.A.E.G	→ Sur réquisition du Procureur, du Juge d'Instruction ou de l'Officier de Police Judiciaire → A partir de l'état civil d'une personne. → Vérifier ou faire vérifier que l'empreinte génétique de la personne n'est pas déjà enregistrée dans le fichier.	→ Permet le rapprochement avec l'empreinte génétique d'une personne. → Permet le rapprochement des empreintes génétiques des personnes décédées. → Conservation des informations pendant 40 ans max.
Traitement des Antécédents Judiciaires T.A.J	→ Consultation : permet de vérifier à partir de données précises. → Identifier : permet de trouver des informations à partir de données moins précises. → Rapprocher : permet de croiser des critères de recherche.	→ Identité de personnes mises en cause. → Identité de victimes d'infractions. → Identité de personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves, ou d'une disparition inquiétante. → Autres renseignements à caractère non personnel concernant les faits, l'objet de l'enquête, lieu, date et mode opératoire de l'infraction.
Application de Gestion du Répertoire Informatisé des Propriétaires et Possesseurs d'Armes A.G.R.I.P.P.A	→ Enregistrement et suivi des autorisations (Cat.B) et récépissé des déclarations (Cat. C et D-1°) → Accès par tous moyens techniques mobiles à toute personne désignée et habilitée	→ Identité des personnes détentrices. → Autorisation et déclaration. → Caractéristique de l'arme / date de délivrance / expiration de l'autorisation. → En cas de refus : identité, caractéristique de l'arme, date du refus et de la notification, date des recours. → Conservation des données pendant 20 ans à compter de la date de fin de possession. → Conservation des données pendant 5 ans à compter de la date du rejet de la demande

Système National des Permis de Conduire S.N.P.C	→ A partir de l'état civil d'une personne → A partir du numéro de permis de conduire	→ Identité du conducteur. → Numéro de permis de conduire, date de délivrance, état de validité, catégorie, restriction, nombre de points.
Système d'Immatriculation des Véhicules S.I.V	→ Recherche simple à partir de l'immatriculation → Recherche avancée à partir d'une partie des informations relatives au véhicule (ou titulaire)	→ Libellé complet du certificat d'immatriculation. → Situation administrative. → Historique des propriétaires. → Enregistrement des véhicules faisant l'objet d'une immobilisation.
Application de Gestion des Dossiers des Ressortissants Étrangers en France A.G.D.R.E.F	→ A partir de l'état civil → A partir du numéro de titre de séjour	→ Information sur la situation administrative d'un étranger. → N° du titre de séjour et validité. → Identité, nationalité, statut. → Adresse.

Autres fichiers :

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES	- Main Courante Informatisée - Logiciel de Rédaction des Procédures de la P.N
ANALYSE CRIMINELLE RENSEIGNEMENTS	- Cellule Opérationnelle de Rapprochement et d'Analyse des Infractions (*CORAIL*) - Service d'Information, de Renseignement et d'Analyse Stratégique sur la Criminalité Organisée (*SIRASCO – DCPJ*) - Fichiers des Courses et des Jeux (Employés, Interdits) - Fichiers Nationales des Auteurs d'Infractions à la Législation sur les Stupéfiants (FNAILS - OFAST) - Prévention des Atteintes à la Sécurité Publique Enquêtes Administratives liées à la Sécurité Publique (RT - DDSP) - Fichier National des Objectifs Stupéfiant (BS - OFAST) - Fichier National des Interdits de Stade (DCSP-via FPR).
IDENTIFICATION RECHERCHE DES INDIVIDUS	- Traitement des Antécédents Judiciaires - Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE - URSAAF).
IDENTIFICATION RECHERCHE DES BIENS	- Système Européen d'Identification des Véhicules (*EuCARIS*) - BATELLERIE (immatriculation des bateaux). - Thésaurus de Recherches Électronique et d'Imagerie en Matière Artistique (*TREIMA* – DCPJ). - Déclaration et Identification de Certains Engins Motorisés (*DICEM* - Engins motorisés non-immatriculés). - Fichiers des Véhicules Assurés (*FVA*). - Accès aux Dossiers des Contraventions (*ADOC*).

ÉTRANGERS FRONTIÈRES	- ELOI (mesures d'éloignement – PRÉFECTURE). - Fichiers National Transfrontières (*FNT* - Embarquement, visa – CCPD).
RENSEIGNEMENTS BANCAIRES	- Fichier des Comptes Bancaires et Assimilés (*FICOBA*). - Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI - *Banque de France*). - Groupement des Cartes Bancaires (*GIE-CB* - identification). + de Fichiers via Groupe Interministérielle de Recherche (GIR)
SYSTÈME D'ANALYSE DES LIENS DE LA VIOLENCE ASSOCIÉE AUX CRIMES **(SALVAC)**	Gestion : OCRVP pour mise en relation des enquêteurs. - Lien entre infractions (analyse, similitude, comportement, rapprochement, recoupement) à caractère sériel et sexuel. - Auteur des faits / faits résolus ou non. - Crimes, délits ≥ 5 ans (meurtre, viol, agression sexuelle, enlèvement). - Cadavre, ossement, disparition inquiétante.
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS & AUTRES Via réquisitions.	- Préfecture / Mairie. - Finances publiques / Douanes. - Tribunaux. - Organismes nationaux. - API-PNR (passagers avions en France).

LE FNAEG → Art. 706-54 du C.P.P

Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques

Gérée par Service Central de la Préservation des Prélèvements Biologiques (SCPPB)

Conditions pour réalisation d'un portrait génétique :

- Infraction criminelle.
- Profil génétique transmis au FNAEG.
- Absence de rapprochement avec la base de données du FNAEG.
- Après avis et accord du Magistrat.

Recueil de l'ADN d'un individu :

- Individu en GAV.
- Prélèvements buccaux → utilisation d'un kit de prélèvement biologique.
- Placement sous scellé des prélèvements → Analyse ou comparaison → RÉQUISITION.

Objectifs du FNAEG :

- Identification des auteurs d'infractions visées à l'article 706-55 CPP.
- Rapprochement de procédures concernant les infractions visées à l'art. 706-55 CPP.

Contrôle du FNAEG effectué par :

- Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).
- Un Magistrat du Parquet (hors hiérarchie + nommé pour 3 ans par décret).

Infractions pour lesquelles le signalisation FNAEG est exclue :

- Délits routiers.
- Infractions financières.
- Outrage et rébellion.
- Escroquerie simple.
- Usage de produits stupéfiants.
- Usurpation d'identité.

REFUS DE SE SOUMETTRE AUX PRÉLÈVEMENTS BIOLOGIQUES : 2 ans - 15 000€.

Cas de refus :

→ IMPOSSIBLE DE FORCER LA PERSONNE
→ Perquisition au domicile pour saisir brosse à dents/cheveux.
→ **Prélèvement forcé possible si crime ou délit = 10 ans et sur réquisition écrite du PR.**

Modalités :

Conditions légales du prélèvement génétique	Personnes concernées → Art 706-54 CPP	Comparaison FNAEG	Enregistrement FNAEG	Durée de conservation
Infractions visées à l'art. 706-55 du C.P.P (infractions sexuelles, crimes, terrorisme, trafic d'armes, recel, vol, escroquerie, DDD, extorsion ...)	**Condamné** personne déclarée coupable → Art. 706- 54 al 1 CPP	OUI	OUI	40 ans
	Personne ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale → Art. 706-54 al 1 CPP	OUI	OUI	40 ans
	Suspect Personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis une des infractions prévus au 706-55 du C.P.P → Art. 706-54 al 2 CPP	OUI	OUI	25 ans
	Personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles aient commis une des infractions prévus au 706-55 du C.P.P → Art. 706-54 al 3 CPP	OUI	NON	Ø
	Mineurs de 10 ans non visés par une condamnation pénale	NON	NON	Ø
Traces non résolues (retrouvées sur scène d'infraction)	Personnes non identifiées → Art. R 53-10 1° CPP	OUI	OUI	40 ans
Procédure de recherche	Personnes disparues → Art. R 53-10 4° CPP	OUI	OUI	40 ans
	Cadavre découvert → Art. 706-54 1° CPP	OUI	OUI	40 ans
	Ascendants ou descendants de personnes décédées → Art. R 53-10 5° CPP	OUI	OUI	40 ans

Réalisation :

- Flagrant Délit - Commission Rogatoire → Sur initiative de l'OPJ.
- Enquête Préliminaire → Réquisition avec autorisation du Procureur

- Individu inconnu au FNAEG : Signalisation Génétique + Réquisition FNAEG
- Individu inscrit au FNAEG : Mise à jour

- **Mineurs** : Autorisation préalable du parquet pour signalisation génétique.

LE FIJAISV

Fichier Judiciaire Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes

Gestion par le Casier Judiciaire de Nantes, sous contrôle d'un Magistrat.

Objectifs :

- Prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle ou violente.
- Faciliter l'identification des auteurs d'infractions de nature sexuelle ou violente.
- Localiser à tout moment et rapidement les auteurs d'infractions de nature sexuelle ou violente.
- Contrôler l'accès aux professions entraînant un contact avec les mineurs.

Personnes concernées :

- Auteur d'une des infractions de l'art. 706-47 du CPP.
- Personne ayant fait l'objet d'une décision de justice énoncée à l'article 706-53-2 du CPP.

Personnes concernées	
Individu	Décision de justice → Art. 706-53-2 du C.P.P
Auteur d'une des infractions visées à l'Art. 706-47 du C.P.P (meurtre, agression sexuelle, tortures, pédopornographie)	Personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive ou non.
	Personne ayant fait l'objet d'une composition pénale exécutée.
	Personne ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale pour trouble mental.
	Personne ayant fait l'objet d'une décision prononcée en application de l'ordonnance du 02/02/1945 → Possible pour mineurs (sauf mineur <13 ans → aucune inscription).
	Personne ayant fait l'objet d'une Mise en Examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une Assignation à Résidence avec Surveillance Électronique. → Lorsque le JI a ordonné l'inscription au fichier.

Inscription au FIJAISV pour les MAJEURS :

- Systématique si crime ou délit puni > 5 ans.
- Systématique sauf décision contraire motivée si délit = 5 ans.
- A la demande de la juridiction ou du Procureur si délit < 5 ans.

Inscription au FIJAISS pour les MINEURS de 13 à 18 ans :

- Systématique si crime.
- A la demande de la juridiction ou du PR si délit.

Inscription au FIJAISV pour les MINEURS de 10 à 13 ans :

- IMPOSSIBLE

Durée de l'inscription au FIJAISV :

- 30 ans → Crimes et délits = 10 ans.
- 20 ans → Délits < 10 ans.

Obligation du majeur :

- Justification de domicile.
- Présentation personnelle :
  - MENSUELLE → crime, délit = 10 ans + dangerosité, récidive.
  - SEMESTRIELLE → crime, délit = 10 ans.
  - ANNUELLE → autre.

Obligation du mineur :

- Présentation personnelle :
  - SEMESTRIELLE → crime ≥20 ans.
  - ANNUELLE → crime < 20 ans et délit.

Non-respect des obligations :

- Délit - 2 Ans + 30 000€.

Non-justification de domicile :

- INSCRIPTION FPR par magistrat.

Consultation du fichier :

- **EXCLUSIVITÉ OPJ**.
- Si infractions citées.
- Tout cadre d'enquête (hors cadre transitoire).
- Si fiches FIJAISV ou FPR.
- **Aucune Consultation en Enquête administrative**.

LES LIBERTÉS PUBLIQUES

Droits et libertés fondamentales, reconnues par l'État, dont l'exercice est réglementé et les atteintes sanctionnées.

Sources :

- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789)
- Préambule de la Constitution de 1946 (4ème République)
- Préambule de la Constitution de 1958 (5ème République).
- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de décembre 1948
- Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Autorités compétentes :

- Pouvoir législatif.
- Pouvoir réglementaire / exécutif (maintien de l'ordre).

Quelques libertés publiques :

- La Sûreté (Habeas Corpus).
- La liberté d'aller et venir.
- Le droit au respect de la Vie Privée.
- Les libertés d'expression collectives (manifestation, presse…).

La Sûreté (liberté individuelle)

Garantie de toutes les autres libertés

Droit de se déplacer à son gré, de n'être ni arrêté ni détenu arbitrairement :

- Légalité des délits et des peines.
- Non-rétroactivité des lois.
- Présomption d'innocence.
- Règles de procédure pénale.

Mesures privatives de liberté :

- Judiciaires (GAV, contrôle d'identité, contrainte à comparaître, mandats, CJ, DP, emprisonnement, rétention judiciaire,mesures de sûreté)
- Administratives (assignation à résidence, internement administratif, retenue administrative, admissions en soins psy sans consentement, IPM, pouvoirs de police du maire).

Arrestation arbitraire :

- Infraction contre le fonctionnaire agissant dans l'exercice de ses fonctions.
- Infraction contre les particuliers (séquestration).
- Sanction disciplinaire contre les magistrats.

Liberté d'aller et venir

Liberté de mouvement des personnes physiques

Libertés de mouvements des personnes physiques

Résidents Français :

- Principe de libre circulation de jour comme de nuit.
- La Carte Nationale d'Identité n'est pas un document obligatoire, mais le plus approprié pour justifier de son identité lors d'un contrôle.
- Droit de quitter le territoire librement → Obligation de délivrance de titres nécessaires.

Les étrangers :

- Régime général → La personne doit être en mesure de présenter un titre à chaque demande.
- Les réfugiés (= *persécutés*) → Doivent être titulaires d'une carte de séjour (provisoire).
- Les ressortissants de l'U.E. → libre circulation sur le territoire à condition d'être en possession de documents d'identités officiels valides.

Personnes itinérantes : *Pus de nécessité d'un carnet de circulation depuis 2017 (rattachement CCAS de la commune).*

- Commerçants ambulants → carte permettant l'activité.
- Caravaniers, gens du voyage.

Séjour

Les étrangers :

- Carte de séjour (durée > 3 mois).
- Carte de résident (depuis 5 ans sur le TN).
- Titre d'identité républicain (mineur).

Les ressortissants UE :

- Carte Nationale d'Identité / Passeport valides.
- Enregistrement en mairie.

Les termes de séjour :

- Obligation de Quitter le Territoire Français (mesure administrative d'éloignement par Préfet).
- Expulsion (menace grave à l'Ordre Publique, par Préfet).
- Extradition (Remise à un état pour jugement).

Police de circulation

Le stationnement (pouvoir du maire) :

- Zones précises, limitation de durée, interdiction.
- Camping.
- Gens du voyage (aire d'accueil).
  → **Infraction** : installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter (*Art. 322-4-1 du C.P*) (GAV + saisie).

La circulation automobile :

- Gouvernement, maire, président conseil général, préfet.
- Respect du code de la route, permis de conduire (sanction administrative et judiciaire).
- Selon type de véhicule (TC, taxi, matières dangereuses, véhicules d'urgence).

Le droit au respect de la vie privée

Pouvoir d'interdire à des tiers d'avoir accès à sa vie personnelle afin d'en préserver l'anonymat

Infractions pénales : → Art. 226-1 et 226-2 du C.P

- Atteinte à la vie privée.(Captation, enregistrement, transmission, conservation et divulgation sans accord de la parole et de l'image à titre privé).
- Atteinte à caractère sexuel caractère sexuel (Art. 226-2-1 du C.P).
- Atteinte à la vie privée par publication de montage (Art. 226-8 du C.P).

Secret des correspondances : → Écrite, téléphonique, électronique (échange de pensées, de sentiments).

- Atteintes par particulier (Art. 226-15 du C.P).
- Atteintes par PDAP, PCMSP (Art. 432-9 du C.P).

→ **Exceptions** : saisies judiciaires ou administratives, interceptions par autorités judiciaires.

Domicile : → Lieu clos où toute personne a le droit de se dire chez elle, qu'elle y habite ou non, quels que soient le titre d'habitation et l'affectation donnée aux locaux (Asile Inviolable).

- Violation par particulier (Art. 226-4 du C.P).
- Violation par PDAD, PCMSP (Art. 432-8 du C.P).

Cas permettant de pénétrer dans un domicile :

- Réclamation faite de l'intérieur (appel au secours).
- Atteinte ou menace par un incendie ou inondation.
- Assistance à personne en péril (renseignements ou indices laissant à penser que la personne est gravement en péril dans le domicile).
- État de nécessité (danger actuel ou imminent).
- Cadre judiciaire (Perquisitions en CDO ou terrorisme.)
- Cadre administratif (Présence d'un danger imminent, Aliénés).

Fouilles des véhicules :

- Non-aménagé en domicile.
- Sur réquisitions écrites du PR (Art. 78-2-2 du C.P.P).
- Crime ou délit flagrant (Art. 78-2-3 du C.P.P).

Discriminations

Respect de la personne dans son intégralité

Intervenants :

- Les autorités habituelles.
- Le Défenseurs des droits (autorité constitutionnelle)
- Les associations (droit à la Constitution de Partie Civile).

Infractions :

- Sanctionnées par le CP.
  - Par un particulier (Art. 225-1, 225-1-1 & 225-1-2 du C.P).
  - Par un fonctionnaire (Art. 432-7 du C.P).
  - Bien, service, travail, activité économique.
- Sanctionnées par la loi de la presse (Apologie, injure, race, humanité, orientation sexuelle, handicap).
- Sanctionnées par le droit du travail (égalité, recrutement, licenciement, âge, ethnie, harcèlement).

LA VIDÉO-PROTECTION

Mise en œuvre possible sur la voie publique pour :

- Protection des bâtiments et installations publics.
- Sauvegarde des installations utiles à la Défense Nationale.
- Régulation des flux de transport.
- Constatations des infractions aux règles de circulation.
- Prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens
- Prévention des actes terroristes.

Conditions d'installation :

- Autorisation du représentant du Préfet après avis d'une commission départementale
  → Autorisation valable 5 ans renouvelables.
- Obligation d'information du public.
- Les caméras ne doivent pas filmer les halls et habitations.

Contrôle :

- Les enregistrements ne doivent pas être conservés plus d'un mois.
- Par la Commission Départementale.
- Par la Commission Nationale Informatique et Liberté

INSTALLATION OU MAINTIEN SANS AUTORISATION = DÉLIT.

LA COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Autorité Administrative Indépendante

Missions :

- Pouvoir d'information et de protection des droits (données).
- Conseiller, accompagner la conformité.
- Contrôler la mise en œuvre des traitements.
- Prononcer des sanctions.

Pour créer un fichier :

- Traitement exempts de risque → Déclaration auprès de la C.N.I.L.
- Risque d'atteinte aux droits et libertés → Autorisation préalable de la CNIL.

Droit des personnes sur leurs données :

- Droit à l'information.
- Droit à l'opposition.
- Droit d'accès direct.
- Droit de rectification.

LE PLAN VIGIPIRATE

- Mesure intermédiaire avant l'État d'Urgence et relevant du Premier Ministre.
- Mis en place en cas de menace terroriste.
- But est de permettre une réaction rapide et efficace vis-à-vis de la menace (Vigilance, prévention, protection).

3 niveaux :

- Vigilance.
- Sécurité attentat, risque attentat (menace élevée, très élevée).
- Urgence attentat (après acte ou si groupe non-localisé).

L'ÉTAT D'URGENCE

Décrété en cas de péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public ou à un événement grave.

Mise en œuvre :

- Décrété pour **12 jours** en Conseil des Ministres.
- Au-delà de 12 jours → **Prorogé par une loi** qui définit sa durée.

But :

- Surveillance renforcée pour assurer la sécurité.
- Extension des pouvoirs publics (assignation à résidence, perquisition administrative de nuit, annulation ou interdiction de manifestation, contrôle d'identité, visite de véhicules, fouilles de bagages).
- L'état d'urgence dépend du représentant de l'État (Préfet).

→ Certaines de ses dispositions sont désormais intégrées au niveau de la Sécurité Intérieure et la Lute Anti-terroriste.

LE RÉGIME DES MANIFESTATIONS

Définition : Rassemblement momentané de personnes sur la Voie Publique, statique ou mobile, organisé ou non, revendicatif ou festif, hostile ou bon enfant.

Réglementation :

- Déclaration préalable en Préfecture ou Mairie.
- Dans un délai de 3 à 15 jours avant la manifestation.
- Déclaration comportant : nom, prénom, adresse des organisateurs, but, date et heure, lieu et éventuel itinéraire.

Une manifestation peut être interdite, si l'autorité investie des pouvoirs de Police estime qu'elle est de nature à troubler l'ordre public.

→ L'autorité prendra un arrêté d'interdiction qui sera motivé et notifié par OPJ

Infractions : (Art. 431-9 du C.P)

- Non respect de déclaration préalable (6 mois).
- Non respect de l'interdiction de manifestation (6 mois).

Pendant la manifestation :

- Port d'arme (Art. 431-10 du C.P).
- Dissimulation illicite du visage (Art. 431-9-1 du C.P)
- Détention ou transport de substances ou produits explosifs.
- Outrage public à l'hymne national ou au drapeau tricolore (délit-amende).

Mesures préventives :

- Interdiction de porter objet (=arme).
- Contrôle des personnes (Art. 78-2 al. 7 du C.P.P).
- Visites des véhicules (Art. 78-2-4 du C.P.P).

Réparation des dommages causés :

- État civilement responsable.

LE RÉGIME DES ATTROUPEMENTS

Définition : Rassemblement de personnes sur la voie publique, susceptible de troubler l'ordre public, sans déclaration préalable.

→ **Devient illégal dès lors que les participants, invités à se disperser, s'y refusent.**

Procédure de dispersion :

- Autorités habilitées à exécuter les sommations :
  - Préfet, sous-préfet, maire, adjoint au maire, Préfet de Police à Paris.
  - Tout OPJ responsable de la Sécurité Publique.
  - Tout autre OPJ.
- Exécution des sommations :
  - Port de l'écharpe tricolore ou du brassard tricolore.
  - Au moyen d'un haut parleur et / ou fusées rouge.

SOMMATIONS :

« Obéissance à la loi, dispersez-vous !
Première sommation ! Nous allons faire usage de la force !
Dernière sommation ! Nous allons faire usage de la force ! »

- Usage strictement nécessaire et proportionné au maintien de l'Ordre Public.

Infractions :

- Participation à un attroupement après sommations (délit).
- Provocation à un attroupement armé (délit).
- Provocation à commettre certains crimes ou délits (délit).

Réparation des dommages causés :

- État civilement responsable.

LES CATÉGORIES D'ARMES

Définition :

- Port = Avoir sur soi et de manière a être utilisable immédiatement.
- Transport = Avoir auprès de soi sans être utilisable immédiatement.
- Acquisition = Obtenir, acheter ou devenir propriétaire.
- Détention = Posséder en un lieu.

	Catégorie A	Catégorie B	Catégorie C	Catégorie D
PORT	INTERDIT	INTERDIT	INTERDIT	INTERDIT
TRANSPORT	INTERDIT	INTERDIT	INTERDIT	INTERDIT
ACQUISITION	INTERDIT	AUTORISATION	DÉCLARATION	ENREGISTREMENT
DÉTENTION	INTERDIT	AUTORISATION	DÉCLARATION	LIBRE